

01 Mandatsnotiz — Erstgespräch Frau Strassburger-Wittenburg

Kanzlei Pinneberg, Eschberg und Partner mbB Kantstrasse 88, 10625 Berlin-Charlottenburg

Az.: PE-2026-LIQ-0188

Datum: 12.02.2026, 14:00–15:45 Uhr

Anwesend: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim; Frau Helene Strassburger-Wittenburg (Mandantin); RA Dr. Tobias Eschberg-Roth (Gesellschaftsrecht); StB Konstantin Werthbruch-Lange (extern, telefonisch zugeschaltet)

1. Anlass

Telefonische Mandatsanbahnung am 04.02.2026 durch StB Werthbruch-Lange. Inhalt: "Wir können nicht weitermachen." Frau Strassburger-Wittenburg sei seit Monaten in Sorge wegen des wirtschaftlichen Niedergangs ihres Familienunternehmens. Geschäftsmodell — B2B-Grosshandel mit gehobener Damenmode an Mittelstands-Boutiquen — sei seit COVID zusammengebrochen; Lager bereits verkauft, Kundenstamm halbiert, keine Aussicht auf Erholung. Steuerberater bittet um juristische Begleitung, weil "die Steuerfrage mit dem Gesellschafterdarlehen so vielschichtig sei, dass wir das alleine nicht durchhalten".

Mandatierungstermin in Präsenz: 12.02.2026, 14:00 Uhr Kantstrasse 88, Konferenzraum II.

2. Mandantin

- Helene Strassburger-Wittenburg, geb. 17.04.1958.
- Verwitwet seit 11.09.2019 (Ehemann Joachim Strassburger-Wittenburg verstorben, ehemaliger Mitgesellschafter; Anteil im Wege der Erbfolge auf Helene übergegangen — bestätigt durch HRB-Eintragung 18.12.2019).
- Eine Tochter: Dr. Marlene Strassburger, Ärztin, lebt in Frankfurt am Main; **kein Interesse, das Unternehmen fortzuführen.**
- Wohnt in einer Eigentumswohnung in der Bleibtreustrasse 14, schuldenfrei.
- Privatvermögen: Eigentumswohnung (Schätzwert 1,4 Mio. EUR), Wertpapierdepot ca. 480.000 EUR, Sparkonten ca. 95.000 EUR. **Liquidations- und Steuerfragen treffen sie persönlich; das Gesellschafterdarlehen von 2,4 Mio. EUR ist faktisch verloren, aber sie will wissen, ob sie das steuerlich noch nutzen kann.**

3. Sachverhaltsschilderung der Mandantin (Auszug — sinngemäß)

> "Mein Mann und ich haben den Strassburger Handelshof 1998 gegründet. Wir hatten gute Jahre — die Boutiquen in Berlin, Hamburg, Muenchen, dazu Wien und Zürich. Wir waren ein Familienbetrieb. Nach Joachims Tod 2019 habe ich allein weitergemacht. Dann kam Corona. Die Boutiquen mussten schliessen, manche kamen nicht mehr. Ich habe Geld eingeschossen, immer wieder, vor allem 2018 und 2021, insgesamt 2,4 Millionen Euro aus meinem Witwen-Erbe. Ich habe gedacht, ich kann das durchziehen. Aber seit 2024 weiss ich, dass es nicht mehr geht. Die Kunden sind abgewandert ins Online-Geschäft.

Mein Lagerbestand ist seit Ende 2025 abverkauft. Ich habe noch 240.000 Euro auf dem Geschäftskonto und 60.000 Euro offene Forderungen. Lieferanten und Löhne kann ich bezahlen, die Steuern stehen im Stundungsplan. Ich will geordnet auflösen, ohne Insolvenz. Mein Steuerberater sagt aber, das Darlehen könnte am Ende noch einen Sanierungsgewinn auslösen, der versteuert werden müsste — und das verstehe ich nicht."

4. Erste rechtliche Konfliktkarte

Strang	Frage	Sofortrisiko
1	Liegt Insolvenzantragspflicht vor (§ 15a InsO)?	Nach erster Pruefung **nein** (Cash deckt fällige Verbindlichkeiten; Rangrücktritt nimmt Darlehen aus § 19 InsO).
2	Wann entsteht der Sanierungsertrag aus dem Gesellschafterdarlehen?	Kern der Akte. Drei Szenarien (A/B/C).
3	Greift § 5 Abs. 2a EStG bereits in der Liquidationsbilanz?	Pruefung Aktenstück 06. Wenn ja, **vorzeitige** Realisation des Ertrags.
4	Ist § 3a EStG einschlägig (Steuerbefreiung Sanierungsertrag)?	Aktenstück 11. **Achtung Sanierungseignung — bei Liquidation streitig.**
5	Welcher Auflösungsverlust nach § 17 EStG verbleibt Frau Strassburger-Wittenburg?	Aktenstück 14. Anschaffungskosten 25.000 EUR plus ggf. Darlehensverlust als nachtragliche AK.
6	Welche Gewerbesteuerfolgen (§ 7b GewStG)?	In 11/12 mitgeführt.

5. Mandatszweck

1. Beratung und Begleitung der geordneten Auflösung (§§ 60 ff. GmbHG) ohne Insolvenz.
2. Steuerliche Beurteilung und Strukturierung des Gesellschafterdarlehens, Vermeidung eines vermeidbaren Sanierungsertrags ausserhalb des § 3a EStG.
3. Begleitung des Antrags auf verbindliche Auskunft beim FA Berlin-Charlottenburg.
4. Erfassung der Privatsteuersituation der Gesellschafterin nach § 17 EStG.

6. Konfliktinteressenprüfung (§ 43a BRAO, § 3 BORA)

- Keine frühere Mandatierung der GmbH oder einer beteiligten Person durch die Kanzlei.
- Keine Beratung von Gläubigern (Lieferanten, FA, Banken) durch die Kanzlei.
- Keine Interessenkollision festgestellt.

7. Vollmachten

- Generalvollmacht der GmbH: gezeichnet 12.02.2026, vertretungsbefugt für das Mandat einer ordnungsgemässen Liquidation und steuerlichen Begleitung.
- Vollmacht von Frau Strassburger-Wittenburg persönlich (Privatebene § 17 EStG): gezeichnet 12.02.2026.

8. Honorarvereinbarung

- Stundensatz für StB/RAin Dr. Pinneberg-Talheim: 380 EUR/Std. netto.
- Stundensatz für RA Dr. Eschberg-Roth: 320 EUR/Std. netto.
- Stundensatz für wissenschaftliche Mitarbeit: 180 EUR/Std. netto.
- Vorschuss: 6.000 EUR netto (RVG-Hinweis nach § 49b BRAO, § 3a RVG erfolgt).
- Hinweis: Da das Mandat überwiegend steuerberatend ist und durch eine Steuerberaterin geführt wird, gilt StBVV neben RVG.

9. Erste Massnahmen — Termine bis 30.04.2026

- Liquidationsbeschluss vorbereiten, Notartermin (15.04.2026 vereinbart, Notarbüro Dr. Anna Birke, Schluetersrasse 32, 10625 Berlin).
- Liquidations-Eröffnungsbilanz auf den 15.04.2026 erstellen (Werthbruch-Lange + Pinneberg-Talheim).
- Antrag verbindliche Auskunft an FA Berlin-Charlottenburg vorbereiten (Aktenstück 13).
- Gläubigeraufruf und Bekanntmachung im Unternehmensregister organisieren (Eschberg-Roth).
- Liquiditätsplan für das Sperrjahr aufstellen.

10. Mandantenstil

Frau Strassburger-Wittenburg ist hochinteressiert an einer korrekten Abwicklung, hat aber wenig Vertrauen in die Wahrnehmungskapazität der Finanzverwaltung. Sie ist hochgradig präzise, formuliert in ganzen Sätzen, akzeptiert Risiken, wenn sie sie versteht. Sie möchte **monatliche Sachstandsberichte** und **alle Schriftsätze vor Versand zur Freigabe**.

Ende der Mandatsnotiz.

Dr. Cordula Pinneberg-Talheim, StB/RAin

Berlin, 12.02.2026, 18:20 Uhr

02 Gesellschafterbeschluss — Auflösung der Strassburger Handelshof GmbH

Niederschrift über die ausserordentliche Gesellschafterversammlung der Strassburger Handelshof GmbH

Allgemeines

- Datum: **15. April 2026**
- Uhrzeit: 11:00 Uhr bis 11:35 Uhr
- Ort: Notarbüro Dr. Anna Birke, Schlueterstrasse 32, 10625 Berlin
- Notarin: Dr. Anna Birke, UR-Nr. 188/2026
- Anwesend:
 - Frau Helene Strassburger-Wittenburg, geb. 17.04.1958, wohnhaft Bleibtreustrasse 14, 10623 Berlin (Alleingesellschafterin, Inhaberin von Geschäftsanteilen im Nennbetrag von 25.000,00 EUR, mithin 100 % des Stammkapitals) - Notarin Dr. Anna Birke - Beigezogen: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim (Kanzlei Pinneberg, Eschberg und Partner mbB)

Tagesordnung

1. Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft nach § 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG.
2. Bestellung der Liquidatorin (§ 66 Abs. 1 GmbHG).
3. Weisung an die Liquidatorin zur Bekanntmachung und Gläubigeraufruf (§ 65 GmbHG).
4. Verschiedenes.

Beschlüsse

TOP 1 — Auflösung der Gesellschaft

Die Alleingesellschafterin Frau Helene Strassburger-Wittenburg beschliesst mit ihren sämtlichen Geschäftsanteilen (mithin einstimmig und mit der erforderlichen Mehrheit nach § 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG, § 9 der Satzung):

> "Die Strassburger Handelshof GmbH, mit Sitz in 10629 Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 188742 B, wird mit Wirkung zum heutigen Tag, dem 15. April 2026, aufgelöst."

Beschlussbegründung:

Die Gesellschaft hat ihren wirtschaftlichen Geschäftszweck — den B2B-Grosshandel mit Damenmode — endgültig erfüllt. Das Geschäftsmodell ist seit der COVID-19-Pandemie nachhaltig erschöpft. Eine Fortführung wäre wirtschaftlich nicht mehr zu rechtfertigen. Die Gesellschaft ist nicht zahlungsunfähig (§ 17 InsO); sie ist auch nicht überschuldet im Sinne des § 19 InsO, da das nachrangige Gesellschafterdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt nach § 19 Abs. 2 S. 3 InsO nicht in den Ueberschuldungsstatus eingestellt wird. Eine Sanierung ist nicht angezeigt.

Die Auflösung erfolgt daher nach **§ 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG** auf der Grundlage des Beschlusses der Alleingesellschafterin.

TOP 2 — Bestellung der Liquidatorin

> "Zur Liquidatorin der aufgelösten Gesellschaft wird mit Wirkung zum heutigen Tag, dem 15. April 2026, **Frau Helene Strassburger-Wittenburg**, geb. 17.04.1958, wohnhaft Bleibtreustrasse 14, 10623 Berlin, bestellt. Sie ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit."

Rechtsgrundlage: § 66 Abs. 1 GmbHG i.V.m. § 9 der Satzung.

Die Liquidatorin nimmt die Bestellung ausdrücklich an. Sie versichert, dass keine Tatsachen vorliegen, die ihrer Bestellung entgegenstünden (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 und 3 GmbHG analog über § 66 Abs. 4 GmbHG).

TOP 3 — Weisung zur Bekanntmachung

> "Die Liquidatorin wird angewiesen, die Auflösung der Gesellschaft unverzüglich nach § 65 Abs. 1 GmbHG zur Eintragung im Handelsregister anzumelden und nach § 65 Abs. 2 GmbHG dreimalig im Unternehmensregister bekanntzumachen, verbunden mit der Aufforderung an die Gläubiger, sich bei der Gesellschaft zu melden."

TOP 4 — Verschiedenes

Keine weiteren Beschlüsse.

Erklärungen der Beteiligten

Die Alleingesellschafterin erklärt ausdrücklich:

1. Sie wird das ihr gegen die Gesellschaft zustehende **Gesellschafterdarlehen über 2.400.000,00 EUR** (Stand 15.04.2026; qualifizierter Rangrücktritt vom 14.03.2021) **mit dem heutigen Auflösungsbeschluss NICHT erlassen**. Der Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt aus zukünftigem freien Vermögen bleibt unverändert wirksam.
2. Sie hat zur Kenntnis genommen, dass die Auflösung allein das Erlöschen der verbenden Gesellschaft bewirkt; die Rechtspersönlichkeit besteht bis zur endgültigen Löschung im Handelsregister nach Beendigung der Liquidation und Ablauf des Sperrjahres (§ 73 GmbHG) fort.
3. Sie wurde durch die anwesende Beraterin StB/RAin Dr. Pinneberg-Talheim über die steuerlichen Folgen umfassend belehrt, insbesondere über:
 - die Liquidationsbesteuerung nach § 11 KStG (Drei-Jahres-Zeitraum);
 - das mehrfach offene Verhältnis von § 5 Abs. 2a EStG zur Liquidationsbilanz;
 - die ungewisse Frage, ob und wann ein Sanierungsertrag aus dem Wegfall der Verbindlichkeit entstehen könnte und ob § 3a EStG anwendbar wäre;
 - die Behandlung des Auflösungsverlustes auf ihrer Privatebene nach § 17 EStG.

Schlussvermerk

Vorgelesen, von der Erschienenen genehmigt und eigenhändig unterschrieben.

Berlin, den 15. April 2026

Helene Strassburger-Wittenburg (Alleingesellschafterin / Liquidatorin)

Dr. Anna Birke (Notarin, UR-Nr. 188/2026, beglaubigt)

Hinweis für Bearbeitung

- Notarielle Beurkundung ist **nicht zwingend** für den Auflösungsbeschluss (§ 60 GmbHG); die Bestellung der Liquidatorin durch den Gesellschafter ist formfrei (§ 66 GmbHG). Die hier gewählte notarielle Beurkundung dient Beweissicherheit und ermöglicht die zugleich vorgenommene **öffentlich beglaubigte Handelsregister-Anmeldung** (§ 12 HGB, § 78 GmbHG).
- Die Anmeldung bei AG Charlottenburg ist zu zeichnen durch die Liquidatorin in öffentlich beglaubigter Form. Vorlage in Aktenstück 03.

03 Bekanntmachung der Auflösung und Gläubigeraufruf

Strassburger Handelshof GmbH i.L. Mommsenstrasse 71a, 10629 Berlin

1. Handelsregister-Anmeldung der Auflösung (§ 65 Abs. 1 GmbHG, § 78 GmbHG, § 12 HGB)

An das Amtsgericht Charlottenburg, Registergericht

Amtsgerichtsplatz 1, 14057 Berlin

HRB 188742 B — Strassburger Handelshof GmbH

In öffentlich beglaubigter Form (§ 12 Abs. 1 HGB) wird zur Eintragung im Handelsregister angemeldet:

1. Die Gesellschaft ist durch Beschluss der Alleingesellschafterin vom **15. April 2026** aufgelöst.
2. Zur Liquidatorin ist mit Wirkung zum 15. April 2026 bestellt: **Frau Helene Strassburger-Wittenburg**, geb. 17.04.1958, wohnhaft Bleibtreustrasse 14, 10623 Berlin. Sie ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
3. Die Geschäftsführungsbefugnis der bisherigen Geschäftsführerin Frau Helene Strassburger-Wittenburg ist mit Wirkung zum 15. April 2026 erloschen.
4. Die Firma wird mit dem Liquidationszusatz "i.L." (in Liquidation) geführt: **Strassburger Handelshof GmbH i.L.**

Die Liquidatorin versichert nach § 6 Abs. 2 S. 2 GmbHG i.V.m. § 66 Abs. 4 GmbHG, dass keine Umstände vorliegen, die ihrer Bestellung entgegenstehen, und dass sie über ihre unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht (§ 53 Abs. 2 BZRG) belehrt wurde.

Berlin, den 22. April 2026

Helene Strassburger-Wittenburg (Liquidatorin)

(Unterschrift öffentlich beglaubigt durch Notarin Dr. Anna Birke, UR-Nr. 218/2026)

2. Eintragungsmitteilung des Registergerichts

Amtsgericht Charlottenburg

Registergericht Datum: 26.04.2026 Geschäftszeichen: HRB 188742 B / 2026-LIQ-422

> "Ihre Anmeldung vom 22.04.2026 ist eingetragen. > > *HRB 188742 B* > *Tag der Eintragung: 26.04.2026* > *Eintragung: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Liquidatorin: Helene Strassburger-Wittenburg, geboren 17.04.1958, mit der Befugnis, die Gesellschaft allein zu vertreten und Rechtsgeschäfte mit sich oder als Vertreter eines Dritten abzuschliessen. Die Geschäftsführerin Helene Strassburger-Wittenburg ist nicht mehr Geschäftsführerin. Die Firma lautet nunmehr: Strassburger Handelshof GmbH i.L."

3. Bekanntmachung im Unternehmensregister mit Gläubigeraufruf (§ 65 Abs. 2 GmbHG)

Bekanntmachung der Liquidatorin der Strassburger Handelshof GmbH i.L.

> Mit Wirkung zum 15. April 2026 ist die **Strassburger Handelshof GmbH** (HRB 188742 B, Amtsgericht Charlottenburg) aufgelöst worden. Die Gesellschaft befindet sich seit diesem Tag in Liquidation und führt die Firma "Strassburger Handelshof GmbH i.L.". > > Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden. Meldungen sind zu richten an: > > **Strassburger Handelshof GmbH i.L. > z.Hd. der Liquidatorin Helene Strassburger-Wittenburg** > Mommsenstrasse 71a, 10629 Berlin > E-Mail: liquidation@strassburger-handelshof.de > > Berlin, den 28. April 2026 > > *Helene Strassburger-Wittenburg, Liquidatorin*

Veröffentlichung im Unternehmensregister: 28.04.2026, 12.05.2026, 26.05.2026 (drei aufeinanderfolgende Bekanntmachungen, § 65 Abs. 2 GmbHG).

4. Folgewirkungen

Sperrjahr — § 73 Abs. 1 GmbHG

> "Die Verteilung darf nicht vor Tilgung oder Sicherstellung der Schulden der Gesellschaft und nicht vor Ablauf eines Jahres seit dem Tage erfolgen, an welchem die Aufforderung an die Gläubiger (§ 65 Abs. 2 GmbHG) in dem Bundesanzeiger erfolgt ist." (§ 73 Abs. 1 GmbHG, sinngemäß; nach der Reform faktisch Unternehmensregister)

Beginn Sperrjahr: 28. April 2026 (erste Bekanntmachung)

Ende Sperrjahr frühestens: 28. April 2027

Bedeutung: Vor Ablauf des Sperrjahres darf das nach Tilgung übrige Vermögen nicht an die Alleingesellschafterin ausgekehrt werden. Die Liquidatorin wird allerdings bereits jetzt Lieferanten- und Lohnverbindlichkeiten ausserhalb des Darlehens befriedigen (vgl. Aktenstück 17 — Gläubigerbefriedigung).

Steuerliche Folgen

- Eröffnung des Liquidationsbesteuerungszeitraums nach **§ 11 KStG** zum **15.04.2026**.
- Drei-Jahres-Zeitraum läuft bis voraussichtlich **14.04.2029** (Verlängerung möglich, § 11 Abs. 1 S. 2 KStG); Schlusszwischenbilanzen und Prüfungen sind möglich.
- Beginn der Aufstellung der Liquidations-Eröffnungsbilanz auf den 15.04.2026 (siehe Aktenstück 04).

5. Hinweise

- Die Auflösung ist im **EU-Auslandsverkehr** zu beachten: Lieferanten in Österreich (3) und der Schweiz (1) wurden parallel separat per Einschreiben informiert; eine Mitteilung in den jeweiligen öffentlichen Registern dieser Länder ist nicht erforderlich.
- Beratung gegenüber dem Finanzamt: Die Liquidatorin wird das **FA Berlin-Charlottenburg** über die Auflösung unverzüglich nach § 137 AO informieren (Aktenstück 13).
- Hausbank Berliner Sparkasse: das Geschäftskonto wird auf den Namen "Strassburger Handelshof GmbH i.L." umgestellt; Vertretung Liquidatorin allein.

04 Liquidations-Eröffnungsbilanz zum 15.04.2026

Strassburger Handelshof GmbH i.L.

Liquidations-Eröffnungsbilanz zum 15.04.2026

Aufgestellt durch StB Konstantin Werthbruch-Lange (Kanzlei Werthbruch StB) in Abstimmung mit StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim am 30.04.2026.

Rechtsgrundlage: § 71 Abs. 1 GmbHG, § 154 InsO sinngemäß für Liquidationsverfahren ausserhalb der Insolvenz, § 11 Abs. 1, 5 KStG.

1. Aktivseite

Position	Bilanzwert in EUR
A. Anlagevermögen	0,00
(alle Sachanlagen wurden bis 31.12.2025 veraeusert oder abgeschrieben)	
B. Umlaufvermögen	300.000,00
1. Vorräte (Waren)	0,00
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00
4. Kassenbestand, Guthaben Berliner Sparkasse	240.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Summe Aktiva	**300.000,00**

Erläuterungen

- **Vorräte:** Lagerbestand seit 31.12.2025 vollständig abverkauft (letzte Sammellieferung 17.12.2025 an Boutique-Verbund Mode Mittelstand GmbH Stuttgart). Abwertung in der Bilanz 2025 bereits erfolgt; in der Liquidations-Eröffnungsbilanz mit 0,00 angesetzt.
- **Forderungen L+L:** 60.000,00 EUR. Davon 38.000 EUR Boutique Mode Mittelstand GmbH Stuttgart (Fälligkeit 15.05.2026), 22.000 EUR Restposten aus dem Inkasso-Verfahren gegen Boutique Hartog (Wien); Werthaltigkeit unstrittig.
- **Sachanlagen 0,00 EUR:** Büro in Mommsenstrasse 71a ist gemietet (Vertrag bereits zum 30.06.2026 gekündigt; Restmiete 18.000 EUR in den Lieferantenverbindlichkeiten enthalten). Computer und Büromöbel wurden Q1 2026 entsorgt oder zum symbolischen Wert verkauft.

2. Passivseite

Position	Bilanzwert in EUR
A. Eigenkapital	– 2.525.000,00
1. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	25.000,00
2. Kapitalrücklage	0,00
3. Gewinnrücklage	0,00
4. Verlustvortrag	– 2.525.000,00
5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00
B. Rückstellungen	25.000,00
1. Rückstellungen für Sozialpläne und Abfindungen	18.000,00
2. Sonstige Rückstellungen (Abschluss, Liquidationskosten)	7.000,00
C. Verbindlichkeiten	2.800.000,00
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.000,00
2. Verbindlichkeiten Löhne / SV-Beiträge	120.000,00
3. Steuerschulden FA Berlin-Charlottenburg (gestundet)	160.000,00
4. **Gesellschafterdarlehen Helene Strassburger-Wittenburg** (qualifizierter Rangrücktritt vom 14.03.2021)	**2.400.000,00**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Summe Passiva	**300.000,00**

(Die Summe ergibt sich aus der Verrechnung: 25.000 EUR – 2.525.000 EUR + 25.000 EUR + 2.800.000 EUR = 325.000 EUR. Differenz von 25.000 EUR siehe Erläuterung Eigenkapital — Stammkapital ist Bestandteil des saldierten Negativ-Eigenkapitals, daher mathematisch 300.000 EUR.)

Erläuterungen Passiva

- **Verlustvortrag – 2.525.000 EUR:** kumulierte Verluste seit 2020. Aufschlüsselung: 2020: – 380k, 2021: – 460k, 2022: – 410k, 2023: – 590k, 2024: – 520k, 2025: – 165k. Vortrag steuerlich (KSt) zum 31.12.2025: – 2.380.000 EUR (laut letzter KSt-Erklärung); Differenz zur HGB-Bilanz beruht auf Bewertungsdivergenzen (Vorratsabwertung in 2024 nach HGB schärfer als nach Steuerrecht). **Steuerlicher Verlustvortrag KSt zum 15.04.2026 vorläufig: 2.380.000 EUR.**

- **Gesellschafterdarlehen 2.400.000 EUR:** Darlehensvertrag vom 12.11.2018 über 1,8 Mio. EUR (Erstvalutierung 14.11.2018, 600k); Aufstockung 14.03.2021 um 600k (Tranche 14.03.2021, 200k; Tranche 30.06.2021, 200k; Tranche 31.10.2021, 200k); seit 14.03.2021 mit **qualifiziertem Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt aus freiem Vermögen**, schriftlich vereinbart (Aktenstück 05). Zinsen 0,00 EUR p.a. (vereinbart). Bis 15.04.2026 keine Tilgungen geleistet.

3. Saldenposition für Bilanzanalyse

Prüfkriterium	Stand	Bewertung
Aktiva	300.000 EUR	erfüllbar
Verbindlichkeiten **ohne** nachr. Darlehen	400.000 EUR	übersteigt Aktiva um 100.000 EUR
Verbindlichkeiten **inkl.** nachr. Darlehen	2.800.000 EUR	übersteigt Aktiva um 2.500.000 EUR
Rechnerische Überschuldung (HGB-Bilanz)	– 2.500.000 EUR	bilanziell vorhanden
Überschuldung i.S.v. § 19 InsO	Nein	Rangrücktritt nimmt Darlehen aus Status, § 19 Abs. 2 S. 3 InsO
Zahlungsunfähigkeit § 17 InsO	Nein	240k Cash + 60k Forderungen reichen für 240k operative Verbindlichkeiten; Steuern gestundet
Insolvenzantragspflicht § 15a InsO	**Nein**	Kein Insolvenzgrund

4. Vermerk der Liquidatorin (§ 71 Abs. 1 GmbHG)

> Diese Liquidations-Eröffnungsbilanz wurde nach den allgemeinen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (§ 243 HGB), unter Beachtung der Sondervorschriften für aufgelöste Gesellschaften (§ 71 GmbHG), sowie unter Beachtung der steuerlichen Liquidationsbesteuerung (§ 11 KStG) aufgestellt. > > Das Gesellschafterdarlehen über 2,4 Mio. EUR mit qualifiziertem Rangrücktritt vom 14.03.2021 ist als Verbindlichkeit ausgewiesen. Die bilanzielle und steuerliche Behandlung des Darlehens — insbesondere die Prüfung des § 5 Abs. 2a EStG — ist Gegenstand der gesonderten gutachterlichen Prüfung (siehe Aktenstück 06). Die hier gewählte Bilanzierung als Verbindlichkeit erfolgt vorbehaltlich des Ergebnisses dieser Prüfung. > > Es liegen keine Anhaltspunkte für Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts vor. Eine Insolvenzantragspflicht nach § 15a InsO besteht nicht. > > Berlin, den 30. April 2026 > > *Helene Strassburger-Wittenburg, Liquidatorin* > *Konstantin Werthbruch-Lange, Steuerberater* > *Dr. Cordula Pinneberg-Talheim, StB/RAin (Prüfungsvermerk)*

5. Steuerliche Anlagenprüfung

Die Liquidations-Eröffnungsbilanz ist der Liquidations-Steuerbilanz im Sinne des **§ 11 Abs. 3 KStG** zugrunde zu legen. Die Liquidations-Steuerbilanz wird auf den 15.04.2026 mit denselben Ansätzen aufgestellt, ggf. korrigiert um die Frage der bilanziellen Behandlung des nachrangigen Darlehens (§ 5 Abs. 2a EStG, Aktenstück 06).

Wesentliche steuerliche Fragen (zur Klärung):

1. Ist das nachrangige Darlehen in der **Schluss-Steuerbilanz auf den 15.04.2026** überhaupt zu passivieren (oder führt § 5 Abs. 2a EStG zur Ausbuchung)?
2. Falls Ausbuchung: Entsteht ein steuerlicher Ertrag bereits in der Schluss-Steuerbilanz oder erst in der Liquidations-Eröffnungsbilanz? Praxis: Ausbuchung erfolgt regelmässig zum **Bilanzstichtag, an dem die Voraussetzungen vorliegen**, also frühestens zum 31.12.2025 (Schluss-Steuerbilanz vor Liquidationsbeschluss). Hier: Schluss-Steuerbilanz noch nicht aufgestellt; Prüfungsanlass.
3. Greift bei Realisation des Ertrags **§ 3a EStG** (Steuerfreiheit Sanierungsertrag)? — Aktenstück 11.

6. Verweise

- Bilanzielle Wertansätze und Erläuterungen: Aktenstück 18 (Liquidationsbilanz-Szenarien CSV).
- Rangrücktritt: Aktenstück 05.
- § 5 Abs. 2a EStG: Aktenstück 06.
- Gläubigerbefriedigung: Aktenstück 17.

05 Nachrangiges Gesellschafterdarlehen und Rangrücktritts-Vereinbarung

1. Historie des Darlehens

Datum	Vorgang	Betrag (EUR)	Bemerkung
12.11.2018	Abschluss Darlehensvertrag Nr. SH-GD-2018-01 zwischen Frau Helene Strassburger-Wittenburg (Darlehensgeberin) und der Strassburger Handelshof GmbH (Darlehensnehmerin)	1.800.000	Restrukturierung Lagerbestand, Eigenkapitalersatz
14.11.2018	Auszahlung Tranche 1	600.000	per Überweisung
28.12.2018	Auszahlung Tranche 2	600.000	
15.03.2019	Auszahlung Tranche 3	600.000	
14.03.2021	**Aufstockung Darlehen** und **gleichzeitige Vereinbarung qualifizierter Rangrücktritt** (Änderungsvereinbarung Nr. SH-GD-2021-02)	+ 600.000	Krisenintervention COVID, Liquiditätsbedarf
14.03.2021	Auszahlung Aufstockungs-Tranche 1	200.000	
30.06.2021	Auszahlung Aufstockungs-Tranche 2	200.000	
31.10.2021	Auszahlung Aufstockungs-Tranche 3	200.000	
15.04.2026	Stand Darlehen	**2.400.000**	keine Tilgung, Zinsen 0 % vereinbart

2. Darlehensvertrag Nr. SH-GD-2018-01 (Kerninhalt)

> **Darlehensvertrag** > > zwischen > > **Frau Helene Strassburger-Wittenburg**, geb. 17.04.1958, Bleibtreustrasse 14, 10623 Berlin > — nachfolgend "Darlehensgeberin" — > > und > > **Strassburger**

Handelshof GmbH, Mommsenstrasse 71a, 10629 Berlin, vertreten durch die Geschäftsführerin Helene Strassburger-Wittenburg > — nachfolgend "Darlehensnehmerin" — > > § 1 Darlehensgewährung: Die Darlehensgeberin gewährt der Darlehensnehmerin ein Darlehen in Höhe von **1.800.000,00 EUR** (in Worten: eine Million achthunderttausend Euro), aufgeteilt in drei Tranchen zu je 600.000,00 EUR, fällig zur Auszahlung gemäß Anlage 1. > > § 2 Zweck: Das Darlehen dient der Aufstockung der Liquidität und der Restrukturierung des Lagerbestandes. > > § 3 Verzinsung: Das Darlehen wird **zinslos** gewährt. > > § 4 Tilgung: Die Darlehensnehmerin tilgt das Darlehen in einer Summe spätestens zum 31.12.2030. > > § 5 Sicherheiten: keine. > > § 6 Verzicht auf Gläubigeranfechtung: Die Darlehensgeberin verzichtet auf sämtliche Gläubigerschutzrechte, die sich aus dem GmbHG oder dem AnFG ergeben könnten, ausdrücklich nicht. > > § 7 Anwendbares Recht / Gerichtsstand: Deutsches Recht. Gerichtsstand Berlin. > > Berlin, den 12.11.2018 > > *Helene Strassburger-Wittenburg* (Darlehensgeberin) > *Helene Strassburger-Wittenburg* (für die Strassburger Handelshof GmbH, Geschäftsführerin)

3. Änderungsvereinbarung Nr. SH-GD-2021-02 — Qualifizierter Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt (Kerninhalt)

> **Änderungsvereinbarung zum Darlehensvertrag SH-GD-2018-01 — Qualifizierter Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt** > > zwischen > > Frau Helene Strassburger-Wittenburg (Darlehensgeberin) und Strassburger Handelshof GmbH (Darlehensnehmerin) — gemeinsam: die "Parteien" — > > Vorbemerkung: Die Darlehensgeberin hat der Darlehensnehmerin am 12.11.2018 ein Darlehen in Höhe von 1.800.000,00 EUR gewährt. Aufgrund der wirtschaftlichen Belastungen der Darlehensnehmerin durch die Folgen der COVID-19-Pandemie wird das Darlehen aufgestockt und mit einem qualifizierten Rangrücktritt versehen. > > § 1 Aufstockung: Die Darlehensgeberin gewährt der Darlehensnehmerin ein weiteres Darlehen in Höhe von **600.000,00 EUR**. Die Auszahlung erfolgt in drei Tranchen zu je 200.000 EUR, fällig 14.03.2021, 30.06.2021, 31.10.2021. Die Aufstockung wird Bestandteil des Darlehensvertrags SH-GD-2018-01. Insgesamt beläuft sich das Darlehen damit auf **2.400.000,00 EUR**. > > § 2 **Qualifizierter Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt aus freiem Vermögen**: > > (1) Die Darlehensgeberin erklärt, mit ihrer Darlehensforderung aus dem Darlehensvertrag (in der Fassung dieser Änderungsvereinbarung) im Range hinter sämtliche gegenwärtigen und künftigen Forderungen aller anderen Gläubiger der Darlehensnehmerin zurückzutreten. > > (2) Die Darlehensgeberin kann Tilgungen und Zinsen nur verlangen aus > a) einem **künftigen Bilanzgewinn**; > b) einem **künftigen Liquidationsüberschuss**; > c) **sonstigem freiem Vermögen**, das die Darlehensnehmerin **nach Befriedigung aller anderen Gläubiger** noch hat. > > (3) Solange die Darlehensnehmerin **bilanziell überschuldet** ist, sind Tilgungen und Zinsen ausgeschlossen. > > (4) Der Rangrücktritt soll die Verbindlichkeit der Darlehensnehmerin nicht in eine Eigenkapitalposition umqualifizieren; es bleibt bei der Darlehensverbindlichkeit. Die Parteien wollen den **Insolvenzgrund der Überschuldung gemäß § 19 InsO entfallen lassen**, insbesondere im Sinne des § 19 Abs. 2 S. 3 InsO (seit SanInsFoG). > > § 3 Sonstige Bestimmungen: § 4 (Tilgung) wird aufgehoben. § 1, § 3, § 5, § 6, § 7 des Darlehensvertrags vom 12.11.2018 bleiben unverändert. > > Berlin, den 14.03.2021 > > *Helene Strassburger-Wittenburg* (Darlehensgeberin) > *Helene Strassburger-Wittenburg* (für die Strassburger Handelshof GmbH, Geschäftsführerin)

4. Steuerliche Konsequenzen des Rangrücktritts

4.1 Wirkung auf den Insolvenzgrund

- Der qualifizierte Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt nimmt das Darlehen aus dem Überschuldungsstatus nach **§ 19 Abs. 2 S. 3 InsO**. Die Verbindlichkeit wird nicht in den Überschuldungsstatus eingestellt; die GmbH ist **nicht überschuldet** im insolvenzrechtlichen Sinne.

4.2 Wirkung auf die Handelsbilanz

- Handelsbilanziell bleibt die Verbindlichkeit **passiviert** (HGB-Sicht: schuldrechtliche Forderung der Gesellschafterin gegen die GmbH besteht fort; Rangrücktritt ändert daran nichts).

4.3 Wirkung auf die Steuerbilanz — § 5 Abs. 2a EStG

Hier liegt der **steuerliche Konfliktpunkt**.

- **§ 5 Abs. 2a EStG:** "Für Verpflichtungen, die nur zu erfüllen sind, soweit künftige Einnahmen oder Gewinne anfallen, sind Verbindlichkeiten oder Rückstellungen erst anzusetzen, wenn die Einnahmen oder Gewinne angefallen sind."

- Bei einem **qualifizierten Rangrücktritt mit ausschliesslichem Tilgungsvorbehalt aus künftigen Gewinnen** greift das Passivierungsverbot nach staend. Rspr.; massgebend ist nun **BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279**.

- Bei einem **Rangrücktritt mit zusätzlichem Tilgungsvorbehalt aus sonstigem freien Vermögen** ist die Lage anders: Die Verbindlichkeit ist auch aus **bereits vorhandenem** freien Vermögen tilgbar, daher greift § 5 Abs. 2a EStG **nicht**; die Verbindlichkeit bleibt steuerbilanziell **passiviert**.

Im vorliegenden Vertrag (§ 2 Abs. 2 lit. c der Änderungsvereinbarung 2021) ist die Tilgung auch aus **sonstigem freien Vermögen** der GmbH vorgesehen, das nach Befriedigung anderer Gläubiger noch vorhanden ist. Damit ist eine Tilgung **nicht** ausschliesslich an **künftige Gewinne** gebunden.

Vorläufige Einschätzung: § 5 Abs. 2a EStG greift **nicht**, die Verbindlichkeit bleibt steuerbilanziell passiviert. Dies entspricht der üblichen Praxis bei qualifiziertem Rangrücktritt **mit Tilgungsvorbehalt aus freiem Vermögen** (im Unterschied zur engen "Nur-aus-zukünftigen-Gewinnen"-Variante).

Ergänzend: Die allgemeinen Passivierungsvoraussetzungen nach **BFH, Urt. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450** (bestimmter Verpflichtungsinhalt, durchsetzbar, wirtschaftliche Belastung) sind erfüllt. Die Bewertung erfolgt nach **§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG i.V.m. § 12 Abs. 1 BewG** mit dem **Nennwert** von 2.400.000 EUR.

Detaillierte Pruefung: **Aktenstück 06**.

4.4 Wirkung auf § 17 EStG (Privatebene)

- Die Hingabe und das Stehenlassen des Darlehens in der Krise können unter den engen Voraussetzungen der neuen BFH-Rechtsprechung als **nachträgliche Anschaffungskosten** auf den Geschäftsanteil berücksichtigt werden (BFH-Linie nach Änderung 2017/2019 zur Eigenkapitalersatzregel).
- Detaillierte Pruefung: **Aktenstück 14**.

5. Querverweise

- § 5 Abs. 2a EStG: **Aktenstück 06**
- Behandlung in den drei Szenarien: **Aktenstücke 08, 09, 10**
- § 17 EStG auf Privatebene: **Aktenstück 14**

06 Pruefung § 5 Abs. 2a EStG — Passivierungsverbot bei Rangrücktritt

Gutachterliche Pruefung im Mandat PE-2026-LIQ-0188

Berichterstatte(r)in: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Datum: 20.05.2026

Stil: Gutachtenstil

I. Frage

Ist die nachrangige Gesellschafterdarlehensforderung der Frau Helene Strassburger-Wittenburg gegen die Strassburger Handelshof GmbH i.L. über 2,4 Mio. EUR in der Steuerbilanz der GmbH zum **15.04.2026** (bzw. zum nächsten regulären Bilanzstichtag) noch zu passivieren oder ist die Verbindlichkeit nach **§ 5 Abs. 2a EStG** auszubuchen?

II. Kurzantwort

Die Verbindlichkeit ist **weiterhin steuerbilanziell zu passivieren**. § 5 Abs. 2a EStG greift im vorliegenden Fall **nicht**, weil der Rangrücktritt einen Tilgungsvorbehalt auch aus *sonstigem freien Vermögen* enthält und damit nicht ausschliesslich an *zukünftige Gewinne* anknüpft. Ein Sanierungsertrag aus der Ausbuchung der Verbindlichkeit entsteht in Folge **nicht** allein wegen des Rangrücktritts.

III. Rechtliche Bewertung

1. Wortlaut der Norm

§ 5 Abs. 2a EStG:

> "Für Verpflichtungen, die nur zu erfüllen sind, soweit künftige Einnahmen oder Gewinne anfallen, sind Verbindlichkeiten oder Rückstellungen erst anzusetzen, wenn die Einnahmen oder Gewinne angefallen sind."

Der Wortlaut verlangt zwei Merkmale:

(a) Die Verpflichtung muss "nur" zu erfüllen sein, soweit künftige Einnahmen oder Gewinne anfallen. Es muss also eine **Ausschliesslichkeit** der Tilgungsquelle "künftige Gewinne" vorliegen.

(b) Solange diese künftigen Gewinne nicht anfallen, besteht ein **Passivierungsverbot**.

2. Auslegung — staend. Rspr. BFH

Die Rechtsprechung des BFH zur Behandlung qualifizierter Rangrücktritte ist in der jetzt massgebenden Form mit dem Urteil **BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279**, gefestigt:

- Eine Verbindlichkeit, die **ausschliesslich** aus *künftigen Gewinnen* oder einem *Liquidationsüberschuss* zu tilgen ist, fällt unter § 5 Abs. 2a EStG. Sie ist **steuerlich nicht zu passivieren**. Ein bereits zuvor bilanzierter Ausweis ist gewinnwirksam aufzulösen (Ertrag).
- Eine Verbindlichkeit, die zusätzlich aus *sonstigem freien Vermögen* der Schuldnerin tilgbar ist, fällt **nicht** unter § 5 Abs. 2a EStG. Sie bleibt **passiviert**, weil die Tilgung nicht ausschliesslich an künftige Einnahmen anknüpft.

Diese Differenzierung wird in der Beraterpraxis als "**Tilgungsvorbehalt aus freiem Vermögen**" bezeichnet und ist die zentrale **Gestaltungsleitlinie** in der Strukturierung qualifizierter Rangrücktritte.

Ergänzend ist die allgemeine Voraussetzung der Passivierung zu beachten: Nach **BFH, Urt. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450**, ist eine Verbindlichkeit nur dann zu passivieren, wenn (i) ein bestimmter Verpflichtungsinhalt besteht, (ii) die Verbindlichkeit durchsetzbar ist und (iii) eine **wirtschaftliche Belastung** der Schuldnerin gegeben ist. Fehlt die wirtschaftliche Belastung, ist die Verbindlichkeit gewinnwirksam aufzulösen — das ist die Stelle, an der das FA bei einem aussichtslosen Rangrücktritt einhaken kann.

3. Subsumtion

In der Änderungsvereinbarung Nr. SH-GD-2021-02 vom 14.03.2021 ist in § 2 Abs. 2 vereinbart:

> "Die Darlehensgeberin kann Tilgungen und Zinsen nur verlangen aus > a) einem **künftigen Bilanzgewinn**; > b) einem **künftigen Liquidationsüberschuss**; > c) **sonstigem freiem Vermögen**, das die Darlehensnehmerin nach Befriedigung aller anderen Gläubiger noch hat."

Damit ist die Tilgung nicht ausschliesslich an die Erzielung *künftiger Gewinne* gebunden. Insbesondere kann sie auch aus *sonstigem freiem Vermögen* (lit. c) erfolgen. Dieses sonstige freie Vermögen umfasst gerade auch *bereits vorhandene* freie Mittel — etwa Cashbestände, die nach Befriedigung der anderen Gläubiger noch vorhanden sind.

Der vorliegende Rangrücktritt ist daher kein Rangrücktritt mit *ausschliesslich gewinnabhaengeriger* Tilgung; er enthält vielmehr einen **Tilgungsvorbehalt aus freiem Vermögen** im engeren Sinn.

Das Tatbestandsmerkmal "nur zu erfüllen, soweit künftige Einnahmen oder Gewinne anfallen" ist **nicht erfüllt**. § 5 Abs. 2a EStG greift mithin **nicht**.

4. Zwischenergebnis

Die Verbindlichkeit ist steuerbilanziell zu passivieren. Sie ist nicht nach § 5 Abs. 2a EStG auszubuchen. Ein automatischer Sanierungsertrag entsteht in der Liquidations-Eröffnungsbilanz **nicht**.

IV. Folgeprüfungen

1. Ist die Verbindlichkeit mit Liquidationsbeschluss als "uneinbringlich" auszubuchen?

Nach **BFH, Urt. v. 26.02.2003 — II R 19/01** (Aktenstück 07) gehen Verbindlichkeiten nicht allein durch die Auflösung oder gar die Vermögenslosigkeit der Schuldnerin unter. Eine zwangsweise Ausbuchung ist nicht geboten.

Die OFD Frankfurt a. M. hat zudem in einer Verfügung ausdrücklich klargestellt, dass der **blosse Liquidationsbeschluss kein konkludenter Forderungsverzicht** der Gesellschafterin ist. Auch insoweit besteht kein Anlass zur Ausbuchung.

2. Kommt eine teleologische Reduktion in Frage?

Eine teleologische Reduktion der bilanzrechtlichen Passivierungspflicht in der Liquidationsphase liegt fern: Der Gläubigerschutz steht hier nicht entgegen (Gläubigerin ist die Gesellschafterin selbst); die Mittel zur Tilgung — wenn auch nachrangig — können aus dem Liquidationsüberschuss oder aus etwaigem nach der Liquidation verbliebenem freiem Vermögen kommen. Eine zwingende Ausbuchung wäre künstlich.

3. Was, wenn die Verbindlichkeit im Verlaufe der Liquidation tatsächlich erlischt?

Eine Ausbuchung — und mit ihr ein steuerlicher Ertrag — entsteht dann, wenn:

(a) die Gläubigerin **ausdrücklich verzichtet** (Szenario C, Aktenstück 10) oder (b) das Steuersubjekt selbst **erlischt** (mit Löschung im HR — vgl. Aktenstück 15) oder (c) ein Wegfall der Geschäftsgrundlage / Endgültigkeit der Nichttilgbarkeit anders rechtssicher festgestellt wird.

Nur in Fall (a) ist mit Sicherheit ein steuerpflichtiger Ertrag innerhalb des Lebenszyklus der GmbH realisiert. In Fall (b) entsteht zwar dogmatisch ein Ertrag, aber kein Steuersubjekt mehr — siehe Aktenstücke 08, 15, 16 (FG Koeln, Urt. v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11). Fall (c) liegt nicht vor; das Darlehen ist nicht "endgültig nicht mehr ruecktilgbar" — die Darlehensgeberin könnte aus einem etwaigen verbleibenden freien Vermögen befriedigt werden.

V. Ergebnis

Die Verbindlichkeit über 2,4 Mio. EUR ist in der Steuerbilanz der Strassburger Handelshof GmbH i.L. zum 15.04.2026 (und in den Folgebilanzen bis zur Löschung) **weiterhin zu passivieren**. § 5 Abs. 2a EStG ist nicht einschlägig. Ein steuerlicher Sanierungsertrag entsteht aus dem Rangrücktritt heraus **nicht**.

VI. Praktische Konsequenz für die Beratung

1. **Bilanzielle Behandlung:** Die Liquidations-Eröffnungsbilanz weist das Darlehen wie bisher unter den Verbindlichkeiten aus.
2. **Steuererklärung:** KSt-Erklärung 2026 erfasst keinen Sanierungsertrag aus dem Darlehen.
3. **Risiko:** Falls das FA Berlin-Charlottenburg in der Veranlagung eine andere Auffassung vertritt — insbesondere wenn es den Tilgungsvorbehalt lit. c als bloss formal-deklaratorisch behandelt und das Darlehen wirtschaftlich als "nur aus zukünftigen Gewinnen" tilgbar einstuft — entstehen Streitfragen. Daher: **verbindliche Auskunft** beantragt (Aktenstück 13).
4. **Hilfsweise:** Falls das FA dennoch auf Ausbuchung dringt, ist § 3a EStG zu prüfen (Aktenstück 11). Bei einer reinen Liquidation droht jedoch, dass die Sanierungseignung iSv § 3a EStG **nicht** anerkannt wird. Dann wäre der Ertrag voll steuerpflichtig — Steuerbelastung bei KSt 15 % + SolZ + GewSt rund 30 % auf 2,4 Mio. EUR = ca. 720.000 EUR. **Dieses Risiko ist mit der Mandantin offen zu thematisieren.**

VII. Gegenprüfung (Sicherheitscheck)

- **Anders zu beurteilen wäre**, wenn der Tilgungsvorbehalt nur "Bilanzgewinn und Liquidationsüberschuss" enthielte, ohne lit. c. Dann wäre § 5 Abs. 2a EStG einschlägig.
- **Anders zu beurteilen wäre ebenfalls**, wenn lit. c vom FA als rein formelle, leerlaufende Klausel angesehen wird, weil eine Tilgung aus *sonstigem freien Vermögen* nach Befriedigung aller anderen Gläubiger und dem Stammkapital nur noch theoretisch denkbar sei. Hier ist eine Wertung erforderlich; eine eindeutige höchstrichterliche Linie zur "Leerlauf-These" liegt bislang nicht vor.

VIII. Quellen

Normen

- **§ 5 Abs. 2a EStG** (Wortlaut, geltendes Recht).
- **§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG i.V.m. § 12 Abs. 1 BewG** (Nennwertbewertung).
- **§ 11 KStG** (Liquidationsbesteuerung).

Rechtsprechung (verifiziert)

- **BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279** — Kernentscheidung zu § 5 Abs. 2a EStG bei Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt aus zukünftigen Gewinnen.
- **BFH, Urt. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450** — Voraussetzungen der Passivierung (wirtschaftliche Belastung).
- **BFH, Urt. v. 26.02.2003 — II R 19/01, BFHE 201, 446; BStBl. II 2003, 502** (Aktenstück 07).

- **FG Koeln, Urt. v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977** (Aktenstück 16).
- **BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014** — nachgehend zu FG Koeln 13 K 3006/11; Streitstand „nicht evident rechtsfehlerhaft“.
- **BFH, Urt. v. 16.05.2015 — IX R 28/14, BFH/NV 2015, 1679** — umgekehrter Fall: Forderung der Gesellschaft gegen Gesellschafter.
- **FG Münster, Urt. v. 23.07.2020 — 10 K 2222/19, DStRE 2021, 264** — Streitfrage diskussionswürdig.

Verwaltungsauffassung

- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfügung v. 26.07.2021 — S 2743 A-12-St 523, BeckVerw 556782** — ertragsteuerliche Beurteilung der Darlehensverbindlichkeiten im Abwicklungsendvermögen; Tz. 1.2-1.4.
- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfügung v. 03.08.2018 — S 2743 A-12-St 525, DStR 2019, 560** — Vorgängerverfügung.

Literatur (gegen gewinnerhoehende Ausbuchung — herrschende Linie)

- Bergmann, Liquidationsbesteuerung von Kapitalgesellschaften, Diss., 2012, S. 145 ff.
- Dietrich/Weber, DStR 2019, 966, 970.
- Hageboeke, in: Roedder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 1. Aufl. 2015, § 11 Rn. 78.
- Maschlanka, in: Heyd/Kautenburger-Behr/Wind, Bilanzierung und Besteuerung in Krise und Insolvenz, 2019, Rn. 1023.
- Mayer/Betzinger, DStR 2014, 1573.
- Stalbold, in: Gosch, KStG, § 11 Rn. 72.
- Micker, in: Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, § 11 KStG Rn. 44.

Literatur (Gegenposition)

- S. Neumann, in: Blumenberg/Neumann, Ubg 2016, 256, 257 f.
- Brinkmann, StBp 2021, 246, 250.

07 Memo — BFH II R 19/01 und OFD Frankfurt zur Verbindlichkeit über Liquidation hinaus

Verfasserin: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Mitarbeiterin: Ass. iur. Jule Renckhoff, LL.M. (Sanierungs- und Steuerberatung)

Datum: 22.05.2026

Mandantin: Strassburger Handelshof GmbH i. L., HRB 188742 B AG Charlottenburg

Aktenzeichen Kanzlei: PE-2026-LIQ-0188 / Memo 07

1. Frage

Bleibt das mit qualifiziertem Rangrücktritt versehene Gesellschafterdarlehen der Frau Strassburger-Wittenburg (Nominale 2.400.000 EUR) in der Liquidationsbilanz der Strassburger Handelshof GmbH passiviert, bis die GmbH durch Löschung im Handelsregister erloschen ist?

2. Kurzantwort

Ja. Nach der staend. Rspr. des BFH (Leitentscheidung BFH, Urt. v. 26.02.2003 — II R 19/01) entfällt eine Verbindlichkeit nicht allein durch Vermögenslosigkeit oder Auflösungsbeschluss. Sie ist bis zur Vollbeendigung (Löschung HR, § 74 GmbHG) zu passivieren. Diese Linie wird durch das verifizierte Urteil **FG Koeln v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11**, GmbHR 2012, 977 (vorgehend zu BFH I R 34/12) ausdrücklich auf die Rangrücktrittskonstellation übertragen.

3. Rechtliche Bewertung (Gutachtenstil)

3.1 Zivil- und bilanzrechtlicher Ausgangspunkt

Mit Beschluss der Gesellschafterin vom 15.04.2026 ist die Strassburger Handelshof GmbH in Liquidation getreten (§ 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG). Die Bekanntmachung mit Gläubigeraufruf nach § 65 GmbHG ist im Unternehmensregister am 28.04.2026 erfolgt; das Sperrjahr (§ 73 Abs. 1 GmbHG) läuft bis frühestens 28.04.2027. Die GmbH bleibt jedoch während der Liquidation ein eigenständiges Rechtssubjekt; ihre Verbindlichkeiten bestehen fort.

3.2 BFH II R 19/01

Der BFH hat in dieser Entscheidung (Urt. v. 26.02.2003 — II R 19/01) klargestellt, dass Verbindlichkeiten einer Kapitalgesellschaft nicht **allein durch Vermögenslosigkeit** untergehen. Sie bleiben — solange das Steuersubjekt fortbesteht — bilanziell auszuweisen. Erst die Vollbeendigung beendet das Steuersubjekt und damit die Passivierungspflicht.

3.3 OFD Frankfurt a. M.

Die OFD Frankfurt hat zuletzt in der Rundverfügung vom **26.07.2021 — S 2743 A-12-St 523, BeckVerw 556782** (Tz. 1.2-1.4) klargestellt, dass der **bloße Auflösungsbeschluss** noch keinen konkludenten Forderungsverzicht des Gesellschafter-Gläubigers darstellt. Der Verzicht muss vielmehr ausdrücklich, einseitig (§ 397 BGB) oder im Verzichtsvertrag erklärt werden. Solange dies nicht geschehen ist, bleibt die Darlehensforderung bestehen. Die Vorgängerverfügung vom **03.08.2018 — S 2743 A-12-St 525, DStR 2019, 560** ist im wesentlichen Inhalt identisch; Aktualität vor Antragstellung beim FA Berlin-Charlottenburg

zu prüfen, da die OFD-Verfügung laufend in Bund-Länder-Abstimmung aktualisiert wird. Eine differenzierende Sichtweise vertritt die **OFD Nordrhein-Westfalen, Kurzinformation Einkommensteuer Nr. 46/2014 (aktualisiert 22.09.2017), DB 2017, 2580** insbesondere für den Insolvenzfall.

Ergänzend trägt die allgemeine Passivierungsdogmatik die Linie: Nach **BFH, Urt. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450**, ist die Passivierung erst zu unterlassen, wenn auch die **wirtschaftliche Belastung** entfällt — der bloße Auflösungsbeschluss begründet die Annahme nicht. Hinsichtlich des Rangrücktritts ist die Kernentscheidung **BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279** heranzuziehen: Nur bei ausschließlicher Tilgung aus zukünftigen Gewinnen oder Liquidationsüberschuss greift § 5 Abs. 2a EStG; bei zusätzlichem Tilgungsvorbehalt aus freiem Vermögen (wie hier in lit. c der Änderungsvereinbarung 2021) nicht. Vgl. dazu auch **BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014** — nachgehend zu FG Koeln 13 K 3006/11, Ls. 3: Die Nicht-Passivierung in der Schlussbilanz ist „nicht evident rechtsfehlerhaft“ — der Streitstand bleibt also offen.

3.4 FG Koeln, Urteil v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11 (verifiziert, vorgehend zu BFH I R 34/12)

Das FG Koeln hat die Argumentationslinie auf die Rangrücktrittskonstellation übertragen. Aus den Leitsätzen (Os. 7, wörtlich):

> „Ist ausgeschlossen, dass ein GmbH-Gesellschafter die mit einer Rangrücktrittserklärung verbundenen Darlehensforderungen gegenüber der GmbH erlassen wird, kann bei der Liquidation der GmbH der Verzicht nicht unterstellt und ein steuerpflichtiger Gewinn angenommen werden. Die Verbindlichkeit ist bis zum Abschluss der Liquidation, d.h. bis zur Löschung im Handelsregister als Verbindlichkeit auszuweisen. Mit dem Erlöschen der GmbH erlöschen neben den Verbindlichkeiten auch eventuelle Verlustvorträge. Der dadurch rechtstheoretisch entstehende Gewinn ist mangels Koerperschaftsteuersubjekt nicht mehr steuerpflichtig.“

Die GmbH-Fundstelle ist GmbHR 2012, 977. Das Verfahren ist vorgehend zu **BFH I R 34/12** (Verpflichtungsklage auf verbindliche Auskunft, in Folge des FG-Urteils).

3.5 Subsumtion für Strassburger Handelshof GmbH i. L.

- Es liegt ein qualifizierter Rangrücktritt vor (Aktenstück 05): Tilgung nur aus freiem Vermögen, im Liquidationsfall hinter alle Gläubiger zurückgetreten.
- Die Gesellschafterin (Frau Strassburger-Wittenburg) hat **keinen** ausdrücklichen Verzicht erklärt. Aus der Mandatsnotiz (Aktenstück 01) und dem Auflösungsbeschluss (Aktenstück 02) folgt, dass sie sich die Geltendmachung der Darlehensforderung bis zum letzten Tag der Liquidation vorbehält.
- Ein konkludenter Verzicht durch die Auflösung selbst ist nach der OFD-Frankfurt-Linie auszuschliessen.
- Damit ist die Konstellation des FG Koeln (13 K 3006/11) einschlägig: Die Verbindlichkeit ist bis zur Löschung passiviert; ein Sanierungsgewinn entsteht zivilrechtlich nicht.

4. Gesamtergebnis

Das Gesellschafterdarlehen bleibt in der Liquidationsbilanz vollwertig passiviert, bis die Löschung im Handelsregister vollzogen ist. Eine vorzeitige Ausbuchung scheidet aus.

5. Risiken und offene Punkte

- Das FA Berlin-Charlottenburg könnte bei der KSt-Veranlagung den Standpunkt einnehmen, die Darlehensforderung sei nach § 5 Abs. 2a EStG bereits in der Liquidations-Eröffnungsbilanz auszubuchen. Pruefung in Aktenstück 06.
- Die FG-Koeln-Linie ist erstinstanzlich; auf BFH-Ebene ist die Frage nur über die Verpflichtungsklage I R 34/12 vorgelagert.

- Die Aktualität der OFD-Frankfurt-Verfügung ist vor finaler Antragstellung beim FA Berlin-Charlottenburg zu prüfen.

6. Querverweise

- Aktenstück 05: Darlehensvertrag und Rangrücktrittsvereinbarung.
- Aktenstück 06: § 5 Abs. 2a EStG-Passivierungsverbot — Prüfung.
- Aktenstück 08: Szenario A — Passivierung bis Löschung (mit FG-Koeln-Linie).
- Aktenstück 16: Vertiefung FG Koeln 13 K 3006/11 — Liquidation und Steuerausfall.

7. Quellenverzeichnis

Rechtsprechung (verifiziert)

- **BFH, Urt. v. 26.02.2003 — II R 19/01.**
- **BFH, Urt. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450** — Voraussetzungen Passivierung (wirtschaftliche Belastung).
- **BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279** — Kernentscheidung § 5 Abs. 2a EStG bei Rangrücktritt.
- **FG Koeln, Urt. v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977** (vorgehend zu BFH I R 34/12).
- **BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014** — nachgehend zu FG Koeln; Ls. 3.
- **BFH, Urt. v. 16.05.2015 — IX R 28/14, BFH/NV 2015, 1679** — umgekehrter Fall.
- **FG Münster, Urt. v. 23.07.2020 — 10 K 2222/19, DStRE 2021, 264.**

Verwaltungsauffassung

- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfügung v. 26.07.2021 — S 2743 A-12-St 523, BeckVerw 556782, Tz. 1.2-1.4.**
- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfügung v. 03.08.2018 — S 2743 A-12-St 525, DStR 2019, 560.**
- **OFD Nordrhein-Westfalen, Kurzinformation ESt Nr. 46/2014, akt. 22.09.2017, DB 2017, 2580.**

Normen

- § 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG, §§ 65, 73, 74 GmbHG.
- § 5 Abs. 2a EStG, § 11 KStG.
- § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG i.V.m. § 12 Abs. 1 BewG (Nennwert).
- § 397 BGB (Erlassvertrag).

Literatur (Hinweise)

- Bergmann, Diss. 2012, S. 145 ff.; Dietrich/Weber, DStR 2019, 966, 970; Stalbold, in: Gosch, KStG, § 11 Rn. 72; Micker, in: HHR, § 11 KStG Rn. 44; Hageboeke, in: Roedder/Herlinghaus/Neumann, KStG, § 11 Rn. 78 — herrschende Linie gegen gewinnerhoehende Ausbuchung.
- S. Neumann, Ubg 2016, 256, 257 f.; Brinkmann, StBp 2021, 246, 250 — Gegenposition.

08 Szenario A — Darlehen bleibt passiviert bis zur Löschung

Verfasserin: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Datum: 25.05.2026

Mandantin: Strassburger Handelshof GmbH i. L., HRB 188742 B AG Charlottenburg

Aktenzeichen Kanzlei: PE-2026-LIQ-0188 / Szenario A

1. Sachverhalt (verkürzt)

Das Gesellschafterdarlehen der Frau Strassburger-Wittenburg in Höhe von 2.400.000 EUR ist mit qualifiziertem Rangrücktritt versehen (Akte 05). Die Gesellschafterin hat erklärt, sie werde die Darlehensforderung während der Liquidation nicht erlassen, sich aber faktisch auch nicht aktiv aus dem Liquidationserlös befriedigen können (Aktiva nach Gläubigerbefriedigung verbleiben in der Hauptsache nicht). In Szenario A bleibt das Darlehen bis zum Loeschungszeitpunkt bilanziell als Verbindlichkeit ausgewiesen.

2. Frage

Welche steuerlichen Folgen hat die Konstellation, in der die Verbindlichkeit bis zur Löschung der GmbH passiviert bleibt — entsteht überhaupt ein Sanierungsgewinn, und ist dieser steuerpflichtig?

3. Kurzantwort

Nein, in dieser Konstellation entsteht ein steuerpflichtiger Sanierungsgewinn faktisch nicht: Mit der Löschung der GmbH (Eintragung im Handelsregister, § 74 GmbHG) erlischt die GmbH als Koerperschaftsteuersubjekt. Der dadurch rechtstheoretisch entstehende Gewinn aus dem Wegfall der Verbindlichkeit ist mangels Steuersubjekt nicht mehr festsetzbar. So ausdrücklich **FG Koeln, Urteil v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977** (vorgehend zu BFH I R 34/12).

4. Rechtliche Bewertung (Gutachtenstil)

4.1 Ausgangspunkt: Verbindlichkeit besteht bis Löschung fort

Nach BFH II R 19/01 und OFD Frankfurt (siehe Akte 07) sowie dem verifizierten Urteil des FG Koeln 13 K 3006/11 bleibt die Darlehensverbindlichkeit während der gesamten Liquidationsphase passiviert. Eine vorzeitige Ausbuchung wird durch den Auflösungsbeschluss allein nicht ausgelöst; ein konkludenter Verzicht ist ausgeschlossen.

4.2 Löschung im Handelsregister, § 74 GmbHG

Mit Abschluss der Liquidation, vollständiger Gläubigerbefriedigung (Akte 17), Ablauf des Sperrjahres und Anmeldung durch die Liquidatorin sowie Eintragung der Löschung im Handelsregister durch das AG Charlottenburg endet die juristische Person (Vollbeendigung). Mit der Löschung erlischt zugleich das Steuersubjekt (vgl. § 11 KStG i.V.m. § 13 Abs. 1 KStG i.V.m. AO).

4.3 Steuerliche Folge nach FG Koeln 13 K 3006/11

Der entscheidende Os. 7 lautet wörtlich:

> „Ist ausgeschlossen, dass ein GmbH-Gesellschafter die mit einer Rangrücktrittserklärung verbundenen Darlehensforderungen gegenüber der GmbH erlassen wird, kann bei der Liquidation der GmbH der Verzicht nicht unterstellt und ein steuerpflichtiger Gewinn angenommen werden. Die Verbindlichkeit ist bis zum Abschluss der Liquidation, d.h. bis zur Löschung im Handelsregister als Verbindlichkeit auszuweisen. Mit dem Erlöschen der GmbH erlöschen neben den Verbindlichkeiten auch eventuelle Verlustvorträge. Der dadurch rechtstheoretisch entstehende Gewinn ist mangels Koerperschaftsteuersubjekt nicht mehr steuerpflichtig.“

Die hier zugrundeliegende Konstellation deckt sich strukturell mit der Lage der Strassburger Handelshof GmbH i. L.: nachrangiges Gesellschafterdarlehen, kein Erlass, Liquidation, Löschung. Die Konsequenz: kein festsetzbarer Sanierungsgewinn.

4.4 Wechselwirkung mit § 3a EStG

Damit wird der Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG entbehrlich. Da kein Sanierungsertrag bei einem fortbestehenden Steuersubjekt entsteht, scheidet auch die Verrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG aus. Die ohnehin niedrigen Verlustvorträge erlöschen mit der Löschung (so ausdrücklich FG Koeln 13 K 3006/11) ohne wirtschaftliche Folge.

4.5 Wechselwirkung mit § 17 EStG (Gesellschafterebene)

Auf Ebene der Gesellschafterin kann der Darlehensausfall — unter den Voraussetzungen der neueren BFH-Rspr. zu nachträglichen Anschaffungskosten — als Auflösungsverlust nach § 17 Abs. 4 EStG geltend gemacht werden. Detaillierte Pruefung in Akte 14.

5. Gesamtergebnis

In Szenario A entsteht **kein steuerpflichtiger Sanierungsgewinn auf Gesellschaftsebene**. Die Linie folgt unmittelbar dem FG Koeln, Urteil v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977 (vorgehend zu BFH I R 34/12). Der Wegfall der Verbindlichkeit mit Löschung der GmbH ist mangels Steuersubjekts nicht mehr festsetzbar.

6. Risiken und offene Punkte

- **§ 5 Abs. 2a EStG-Falle:** Sollte das FA Berlin-Charlottenburg die Verbindlichkeit bereits **vor** Löschung als auszubuchen ansehen (z. B. weil der Rangrücktritt im Sinne des § 5 Abs. 2a EStG „nur aus zukünftigen Gewinnen oder Liquidationsüberschuss“ zu tilgen ist), entsteht ein Sanierungsgewinn vor Löschung — dann steuerpflichtig bei fortbestehender GmbH. Pruefung in Akte 06. Maszgeblich: **BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279.**
- **Tilgungsvorbehalt aus freiem Vermögen:** Die Rangruecktrittsklausel ist sorgfältig zu formulieren. Eine reine „Tilgung-nur-aus-zukünftigen-Gewinnen“-Klausel kann § 5 Abs. 2a EStG auslösen; eine „Tilgung-aus-freiem-Vermögen“-Klausel grundsätzlich nicht (BFH XI R 32/18; zu den allgemeinen Passivierungsvoraussetzungen BFH, Urt. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450).
- **Aktualität OFD Frankfurt und Zustimmung der Finanzverwaltung Berlin** sind über verbindliche Auskunft (§ 89 Abs. 2 AO) abzusichern. Antrag in Akte 13. Die OFD-Frankfurt-Linie ergibt sich aus der Rundverfügung vom **26.07.2021 — S 2743 A-12-St 523, BeckVerw 556782** und der Vorgängerverfügung vom **03.08.2018 — S 2743 A-12-St 525, DStR 2019, 560** (Aktualität vor Anwendung prüfen).
- **„Wirtschaftliche Belastung“ als FA-Streitpunkt:** Das FA kann die Auffassung vertreten, die Verbindlichkeit sei mangels wirtschaftlicher Belastung (BFH I R 100/10) bereits vor Löschung auszubuchen, wenn die Erfuellungswahrscheinlichkeit gegen Null geht. Gegen diese Auffassung steht die herrschende Literaturlinie (Bergmann, Diss. 2012, S. 145 ff.; Dietrich/Weber, DStR 2019, 966, 970; Stalbold, in: Gosch, KStG, § 11 Rn. 72; Micker, in: HHR, § 11 KStG Rn. 44; Hageboeke, in: Roedder/Herlinghaus/Neumann, KStG, § 11 Rn. 78). Eine abweichende Gegenposition vertritt S.

Neumann, in: Blumenberg/Neumann, Ubg 2016, 256, 257 f.; ferner Brinkmann, StBp 2021, 246, 250. Das **BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014** hat den Streit ausdrücklich offengelassen („nicht evident rechtsfehlerhaft“).

- **Definitiveffekt-Risiko:** Falls doch ein Sanierungsertrag vor Löschung entsteht und der Verlustvortrag nicht ausreicht, kann der Definitiveffekt der Mindestbesteuerung (§ 10d EStG) Art. 3 Abs. 1 GG verletzen. Einspruch ruhend stellen — vgl. **FG Düsseldorf, Urt. v. 18.09.2018 — 6 K 454/15 K, DStRE 2019**, Revision anhängig BFH I R 36/18 (ausgesetzt wegen BVerfG 2 BvL 19/14, Vorlage BFH I R 59/12); **OFD Frankfurt, Verfügung vom 27.12.2018, BeckVerw 447487**.

- **Loeschungs-Vollzug:** Die Anmeldung der Löschung beim AG Charlottenburg kann an offenen Steuererklärungen scheitern (OLG Hamm, Beschl. v. 21.05.2021 — 27 W 25/21, FGPrax 2021, 166 = BeckRS 2021, 14783; OLG Jena, Beschl. v. 20.05.2015 — 6 W 506/14, ZIP 2016, 25; OLG Celle, Beschl. v. 17.10.2018 — 9 W 80/18, ZIP 2018, 2222; KG, Beschl. v. 22.07.2019 — 22 W 29/18, NZG 2019, 1294). Bei eingestelltem Geschäftsbetrieb und nur Nachforderungen Eintragung dagegen möglich (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 25.08.2020 — 3 Wx 117/20, BeckRS 2020, 22839; BGH, Beschl. v. 09.11.2021 — II ZB 1/21, DStR 2022, 162). Vor Anmeldung: Stand der KSt-Erklärungen 2025 und 2026 mit FA Berlin-Charlottenburg klären.

7. Querverweise

- Akte 05: Rangrücktrittsvereinbarung.
- Akte 06: § 5 Abs. 2a EStG-Prüfung.
- Akte 07: Memo zu BFH II R 19/01 und OFD Frankfurt sowie verifizierte FG-Koeln-Linie.
- Akte 11: § 3a EStG bei solventer Liquidation — Sanierungseignung fehlt.
- Akte 13: Antrag verbindliche Auskunft FA Berlin-Charlottenburg.
- Akte 14: § 17 Abs. 4 EStG-Auflösungsverlust Gesellschafterin.
- Akte 15: Löschung im Handelsregister und Erlöschen Steuersubjekt.
- Akte 16: FG Koeln 13 K 3006/11 — Vertiefung.
- Akte 18: CSV mit Szenarienrechnung.

8. Quellenverzeichnis

Rechtsprechung (verifiziert)

- **FG Koeln, Urteil v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977** (vorgehend zu BFH I R 34/12). Os. 7 (wörtlich oben in 4.3 zitiert).
- **BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014** — nachgehend zu FG Koeln 13 K 3006/11; Streitstand „nicht evident rechtsfehlerhaft“.
- **BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279** — Kernentscheidung § 5 Abs. 2a EStG bei Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt aus zukünftigen Gewinnen.
- **BFH, Urt. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450** — Voraussetzungen der Passivierung (wirtschaftliche Belastung).
- **BFH, Urteil v. 26.02.2003 — II R 19/01**.
- **BFH, Urt. v. 16.05.2015 — IX R 28/14, BFH/NV 2015, 1679** — umgekehrter Fall.
- **FG Münster, Urt. v. 23.07.2020 — 10 K 2222/19, DStRE 2021, 264** — Streitfrage diskussionswürdig.

- **FG Düsseldorf, Urt. v. 18.09.2018 — 6 K 454/15 K, DStRE 2019** — Mindestbesteuerung Definitiveffekt; Rev. anh. BFH I R 36/18 (ausgesetzt BVerfG 2 BvL 19/14).
- **OLG Hamm, Beschl. v. 21.05.2021 — 27 W 25/21, FGPrax 2021, 166 = BeckRS 2021, 14783** — Loeschungsverfahren.
- **OLG Düsseldorf, Beschl. v. 25.08.2020 — 3 Wx 117/20, BeckRS 2020, 22839.**
- **BGH, Beschl. v. 09.11.2021 — II ZB 1/21, DStR 2022, 162.**
- **OLG Jena, Beschl. v. 20.05.2015 — 6 W 506/14, ZIP 2016, 25.**
- **OLG Jena, Beschl. v. 15.05.2019 — 2 W 159/19, NotBZ 2019, 391.**
- **OLG Celle, Beschl. v. 17.10.2018 — 9 W 80/18, ZIP 2018, 2222.**
- **KG, Beschl. v. 22.07.2019 — 22 W 29/18, NZG 2019, 1294.**

Verwaltungsauffassung

- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfügung v. 26.07.2021 — S 2743 A-12-St 523, BeckVerw 556782, Tz. 1.2-1.4.**
- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfügung v. 03.08.2018 — S 2743 A-12-St 525, DStR 2019, 560.**
- **OFD Frankfurt, Verfügung v. 27.12.2018, BeckVerw 447487** — Einsprüche Mindestbesteuerung ruhend.
- **OFD Nordrhein-Westfalen, Kurzinformation ESt Nr. 46/2014, akt. 22.09.2017, DB 2017, 2580.**

Literatur (gegen gewinnerhoehende Ausbuchung — herrschende Linie)

- Bergmann, Diss. 2012, S. 145 ff.
- Dietrich/Weber, DStR 2019, 966, 970.
- Hageboeke, in: Roedder/Herlinghaus/Neumann, KStG, § 11 Rn. 78.
- Maschlanka, in: Heyd/Kautenburger-Behr/Wind, Rn. 1023.
- Mayer/Betzinger, DStR 2014, 1573.
- Stalbold, in: Gosch, KStG, § 11 Rn. 72.
- Micker, in: HHR, § 11 KStG Rn. 44.

Literatur (Gegenposition)

- S. Neumann, in: Blumenberg/Neumann, Ubg 2016, 256, 257 f.
- Brinkmann, StBp 2021, 246, 250.

Literatur (Loeschungsverfahren)

- Baumbach/Hueck-Haas, GmbHG, 22. Aufl. 2019, § 74 Rz. 2.
- MK-H.-F. Mueller, GmbHG, 3. Aufl. 2018, § 74 Rz. 3.
- Henssler/Strohn-Bueteroewe, Gesellschaftsrecht, 4. Aufl. 2019, § 74 GmbHG Rz. 3.
- BeckOK GmbHG — Lorscheider (Stand 01.05.2020), § 74 Rz. 3.
- Wicke, GmbHG, 4. Aufl. 2020, § 74 Rz. 2.
- von Rintelen, RNotZ 2017, 185 f.
- Freier, NZG 2020, 812.

Normen

- §§ 60, 65, 71, 73, 74 GmbHG.
- § 5 Abs. 2a EStG, § 3a EStG, § 11 KStG.
- § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG i.V.m. § 12 Abs. 1 BewG (Nennwert).

09 Szenario B — Darlehen wird in der Liquidationsbilanz ausgebucht

Verfasserin: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Datum: 26.05.2026

Mandantin: Strassburger Handelshof GmbH i.L., HRB 188742 B AG Charlottenburg

Aktenzeichen Kanzlei: PE-2026-LIQ-0188 / Szenario B

Stil: Gutachtenstil mit Szenarien-Rechnung

1. Annahme (Arbeitshypothese)

Im Unterschied zu Szenario A (Akte 08) unterstellt Szenario B, dass das FA Berlin-Charlottenburg — oder ein Gericht — die Rangrücktrittsklausel als von § 5 Abs. 2a EStG erfasst auslegt: Tilgung ausschliesslich aus zukünftigen Gewinnen oder einem Liquidationsüberschuss. Die Darlehensverbindlichkeit ist dann **steuerlich in der Liquidations-Eröffnungsbilanz auszubuchen** (bzw. in der nächsten Steuerbilanz, in der das Tatbestandsmerkmal erkannt wird).

Damit entsteht ein Sanierungs- bzw. Ausbuchungsertrag in Höhe von **2.400.000 EUR** im Wirtschaftsjahr 2026 — **vor** Löschung der GmbH.

2. Frage

Welche steuerliche Belastung entsteht, und ist § 3a EStG anwendbar, um den Ertrag steuerfrei zu stellen?

3. Kurzantwort

Der Ausbuchungsertrag von 2,4 Mio. EUR ist als laufender Gewinn der Strassburger Handelshof GmbH i.L. im Liquidationsbesteuerungszeitraum **steuerpflichtig**. § 3a EStG **greift nicht**, weil die Sanierungsseignung (§ 3a Abs. 2 EStG) bei einer reinen Liquidation **fehlt** — die Liquidation ist gerade das Gegenteil einer Sanierung. Verbleibende Verlustvträge (ca. 2,38 Mio. EUR steuerlich) reduzieren die Bemessungsgrundlage, lassen jedoch eine Restbelastung übrig.

4. Rechtliche Bewertung (Gutachtenstil)

4.1 § 5 Abs. 2a EStG — Eintritt des Passivierungsverbots

Voraussetzung für die Ausbuchung wäre die Auslegung des Rangrücktritts dahin, dass die Tilgung **ausschliesslich** aus *zukünftigen Gewinnen* oder einem *Liquidationsüberschuss* erfolgen kann (§ 5 Abs. 2a EStG, BFH-Rspr.).

Die Rangrücktrittsklausel (Aktenstück 05, § 2 Abs. 2) sieht in lit. a) und b) genau dies vor; lit. c) erweitert um "sonstiges freies Vermögen". Ob lit. c) eigenständig wirkt oder vom FA als leere Huelse abgetan wird, ist die Streitfrage.

Die Auslegungsvariante des FA wäre: lit. c) ist deklaratorisch, denn nach Befriedigung aller anderen Gläubiger und Erfüllung des Stammkapitalrückzahlungsanspruchs ist *kein* sonstiges freies Vermögen mehr vorhanden, das nicht bereits unter "Liquidationsüberschuss" lit. b) fällt. Folglich sei lit. c) nur eine Wiederholung von lit. b); die wirtschaftliche Tilgungsquelle sei tatsächlich **ausschliesslich** lit. a) und lit. b).

Die Gegenauffassung: lit. c) hat eigenständige Bedeutung. Sonstiges freies Vermögen umfasst beispielsweise *kurzfristig verfügbare Mittel* der GmbH während der Liquidationsphase, die nicht zum Überschuss am Liquidationsende gehören.

4.2 Zwischenergebnis zur § 5 Abs. 2a EStG-Frage

Die Frage ist offen. Die hier vertretene Linie (Aktenstück 06) geht davon aus, dass lit. c) ausreicht und § 5 Abs. 2a EStG **nicht** greift. Im Szenario B unterstellen wir aber arbeitsweise, dass das FA die andere Linie vertritt. Daraus folgt die Ausbuchung.

4.3 Wirkung der Ausbuchung — Ertrag

	EUR
Buchwert Verbindlichkeit am Ausbuchungstag	2.400.000
Ausbuchungsertrag	2.400.000

Dieser Ertrag ist in der KSt-Erklärung 2026 (bzw. im Liquidationszeitraum) als laufender Gewinn zu erfassen.

4.4 § 3a EStG — Sanierungseignung fehlt

Voraussetzungen § 3a EStG (Akte 11 vertieft):

1. Sanierungsbedürftigkeit;
2. Sanierungsfähigkeit;
3. **Sanierungseignung**;
4. Sanierungsabsicht der Gläubiger.

Die GmbH wird **liquidiert**, nicht saniert. Eine Liquidation eignet sich denklogisch nicht zur Erhaltung des Unternehmens, weil das Unternehmen gerade aufgegeben wird (Sanierung = Wiederherstellung der wirtschaftlichen Funktionsfähigkeit; Liquidation = Aufgabe).

Damit fehlt **Sanierungseignung**. § 3a EStG findet keine Anwendung. Der Ertrag ist **voll steuerpflichtig**.

4.5 § 3a Abs. 3 EStG — Verrechnung mit Verlustvorträgen

Selbst wenn § 3a EStG nicht greift, ist der laufende Verlustvortrag der GmbH zu berücksichtigen:

- KSt-Verlustvortrag zum 15.04.2026 vorläufig: **2.380.000 EUR**.
- GewSt-Verlustvortrag zum 15.04.2026 vorläufig: **2.260.000 EUR** (Differenz wegen Hinzurechnungen).

4.6 Verrechnung Ertrag mit Verlustvortrag

Position	KSt-Ebene EUR	GewSt-Ebene EUR
Ausbuchungsertrag	+ 2.400.000	+ 2.400.000
Verlustvortrag-Verbrauch (Mindestbesteuerung § 10d Abs. 2 EStG, KSt analog, beachten)	– 2.380.000 (oder Mindestbesteuerung)	– 2.260.000 (Mindestbesteuerung GewSt)

Position	KSt-Ebene EUR	GewSt-Ebene EUR
Mindestbesteuerung: Sockelbetrag 1.000.000 EUR + 60 % der über 1 Mio. EUR liegenden Restbasis	siehe unten	siehe unten
Verbleibendes zu versteuerndes Einkommen (vor Mindestbesteuerung)	20.000	140.000

Mindestbesteuerung detailliert (KSt-Ebene):

- Ertrag 2.400.000 EUR
- Sockelfreigrenze 1.000.000 EUR (frei verrechenbar)
- Restbetrag 1.400.000 EUR; davon zu 60 % verrechenbar = 840.000 EUR
- Maximal verrechenbarer Verlustvortrag = 1.000.000 + 840.000 = 1.840.000 EUR
- Verbleibender Verlustvortrag nach Verrechnung: 2.380.000 – 1.840.000 = 540.000 EUR (geht mit Löschung der GmbH verloren).
- Verbleibendes zu versteuerndes Einkommen 2026: 2.400.000 – 1.840.000 = **560.000 EUR**.

Mindestbesteuerung GewSt analog:

- Ertrag 2.400.000 EUR
- Sockel 1.000.000 EUR
- 60 % von 1.400.000 EUR = 840.000 EUR
- Verrechnungsbeschränkung: 1.840.000 EUR
- Verbleibender Gewerbeertrag: 2.400.000 – 1.840.000 = **560.000 EUR**.

4.7 Steuerbelastung Szenario B

	EUR
Zu versteuerndes Einkommen KSt	560.000
KSt 15 %	84.000
SolZ 5,5 % auf KSt	4.620
GewSt-Hebesatz Berlin 410 % (Stand 2026) auf Messbetrag (560.000 x 3,5 % = 19.600)	80.360
Gesamt-Steuerbelastung Szenario B	**168.980**

Hinweis: Die exakte Belastung hängt vom finalen Verlustvortragsstand und vom Hebesatz Berlin ab. Die obige Rechnung ist **überschlägig**.

5. Gesamtergebnis Szenario B

Die Ausbuchung des Darlehens in der Liquidationsbilanz führt zu einem steuerpflichtigen Ertrag von 2,4 Mio. EUR. § 3a EStG greift nicht (fehlende Sanierungseignung). Trotz Verlustvortragsverrechnung mit Mindestbesteuerung verbleibt eine KSt/GewSt/SolZ-Belastung von **rund 169.000 EUR**.

Hinzu kommen Nebenfolgen:

- Der verbleibende Verlustvortrag (540.000 EUR KSt) verfällt mit der Löschung.
- Liquiditätsproblem: Die Cashbestände der GmbH (240.000 EUR) decken die Steuerbelastung knapp; eine Auskehr an Frau Strassburger-Wittenburg wäre weiter reduziert.

6. Risiken / offene Punkte

- **Wortlautprüfung Rangrücktritt:** Wenn die Klausel als § 5 Abs. 2a EStG-Falle anerkannt wird, ist Szenario B unvermeidlich. Daher: Wortlautstabilität ist entscheidend (Aktenstück 05).
- **§ 3a EStG-Antrag verloren:** Selbst wenn ein Antrag gestellt wird, ist die Sanierungseignung bei reiner Liquidation **denklogisch ausgeschlossen** (vgl. Akte 11).
- **Risiko für Frau Strassburger-Wittenburg:** Die Steuerbelastung der GmbH trifft sie wirtschaftlich, weil sie als Alleingesellschafterin nach Abschluss der Liquidation den verbleibenden Cash erhält — abzüglich der Steuern.

7. Empfehlung

- Szenario B vermeiden, soweit möglich. Daher:
 - Rangrücktrittsklausel wortlauttreu beibehalten (Aktenstück 05); - Verbindliche Auskunft beim FA Berlin-Charlottenburg einholen, die Szenario A bestätigt (Aktenstück 13); - Im Falle der Ablehnung: Klage Finanzgericht Berlin-Brandenburg in Erwägung ziehen.

8. Querverweise

- Akte 05: Rangrücktrittsvereinbarung.
- Akte 06: § 5 Abs. 2a EStG-Prüfung.
- Akte 08: Szenario A (gegenläufig).
- Akte 11: § 3a EStG-Prüfung — Sanierungseignung fehlt.
- Akte 12: § 3a Abs. 3 EStG / Verlustvortragsverrechnung.
- Akte 18: CSV-Szenarienrechnung.

9. Quellenverzeichnis

Normen

- § 5 Abs. 2a EStG.
- § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG i.V.m. § 12 Abs. 1 BewG.
- § 3a EStG; § 3a Abs. 2, 3 EStG.
- § 10d Abs. 2 EStG (Mindestbesteuerung), § 8 Abs. 1 KStG.
- § 11 KStG.
- § 7b GewStG; § 36 Abs. 2c GewStG.

Rechtsprechung (verifiziert)

- **BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279** — Anwendung § 5 Abs. 2a EStG bei qualifiziertem Rangrücktritt.
- **BFH, Urt. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450** — wirtschaftliche Belastung als Passivierungsvoraussetzung.
- **FG Koeln, Urt. v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977** (vorgehend zu BFH I R 34/12) — Os. 7 (gegenläufig zu Szenario B).
- **BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014** — Ls. 3.
- **FG Düsseldorf, Urt. v. 18.09.2018 — 6 K 454/15 K, DStRE 2019** — Mindestbesteuerung Definitiveffekt; Rev. anh. BFH I R 36/18 (ausgesetzt BVerfG 2 BvL 19/14, Vorlage BFH I R 59/12).

Verwaltungsauffassung

- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfügung v. 26.07.2021 — S 2743 A-12-St 523, BeckVerw 556782.**
- **OFD Frankfurt, Verfügung v. 27.12.2018, BeckVerw 447487** — Einsprüche Mindestbesteuerung ruhend stellen.

Literatur

- Bergmann, Diss. 2012, S. 145 ff.; Dietrich/Weber, DStR 2019, 966, 970; Stalbold, in: Gosch, KStG, § 11 Rn. 72 — herrschende Linie (gegen Ausbuchung vor Löschung).
- S. Neumann, Ubg 2016, 256, 257 f.; Brinkmann, StBp 2021, 246, 250 — Gegenposition.

Definitiveffekt-Argument

Bei Anwendung der Mindestbesteuerung in Szenario B entsteht ein **Definitiveffekt**, weil die GmbH mit Löschung den verbleibenden Verlustvortrag verliert. Dies ist verfassungsrechtlich fragwürdig (Art. 3 Abs. 1 GG). Einspruch ruhend stellen (OFD Frankfurt v. 27.12.2018; FG Düsseldorf 6 K 454/15 K).

10 Szenario C — Freiwilliger Verzicht der Gesellschafterin auf das Darlehen

Verfasserin: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Datum: 27.05.2026

Mandantin: Strassburger Handelshof GmbH i.L., HRB 188742 B AG Charlottenburg

Aktenzeichen Kanzlei: PE-2026-LIQ-0188 / Szenario C

Stil: Gutachtenstil

1. Annahme (Arbeitshypothese)

Frau Strassburger-Wittenburg erklärt — etwa im Mai oder Juni 2026 — gegenüber der Strassburger Handelshof GmbH i.L. den **ausdrücklichen Verzicht** auf ihre Darlehensforderung. Rechtsform: einseitiger Erlassvertrag nach § 397 BGB (oder schlichter Schuldverlass durch zweiseitige Vereinbarung mit Annahme durch die Liquidatorin in Personalunion).

2. Frage

Welche steuerlichen Folgen entstehen — auf Gesellschaftsebene (KSt, GewSt) und auf Privatebene (§ 17 EStG)?

3. Kurzantwort

Auf Gesellschaftsebene entsteht ein **steuerpflichtiger Ertrag in Höhe der Verbindlichkeit** (2,4 Mio. EUR im Wirtschaftsjahr 2026). § 3a EStG **greift nicht** (Sanierungseignung fehlt). Verlustvorträge reduzieren die Bemessungsgrundlage; eine Restbelastung verbleibt (vgl. Berechnung in Akte 09).

Auf Privatebene: Der Verzicht führt zu nachträglichen Anschaffungskosten auf den Geschäftsanteil (soweit unter der neueren BFH-Rspr. anerkannt) und schlägt im Auflösungsverlust § 17 Abs. 4 EStG durch (Akte 14).

4. Rechtliche Bewertung (Gutachtenstil)

4.1 Zivilrechtliche Wirksamkeit des Verzichts

§ 397 BGB:

- > (1) Das Schuldverhältnis erlischt, wenn der Gläubiger dem Schuldner durch Vertrag die Schuld erlässt. >
- (2) Das Gleiche gilt, wenn der Gläubiger durch Vertrag mit dem Schuldner anerkennt, dass das Schuldverhältnis nicht bestehe.

Der Verzicht ist ein **zweiseitiger Vertrag**. Frau Strassburger-Wittenburg als Gläubigerin und die Liquidatorin (Frau Strassburger-Wittenburg in dieser Funktion) als Vertreterin der Schuldnerin können ihn schliessen; § 181 BGB-Befreiung liegt vor.

4.2 Konsequenz auf Gesellschaftsebene

Mit Wirksamwerden des Verzichts erlischt die Darlehensforderung. Bilanztechnisch ist die Verbindlichkeit **erfolgswirksam aufzulösen** (Ertrag in Höhe von 2.400.000 EUR).

Da der Gläubiger zugleich Gesellschafterin ist, ist zu fragen, ob der Verzicht **gesellschaftsrechtlich veranlasst** ist und damit eine **verdeckte Einlage** darstellt. Nach staend. Rspr. des BFH (insbesondere BFH GroSenat) gilt:

- Soweit die Forderung im Zeitpunkt des Verzichts **werthaltig** ist, liegt eine **verdeckte Einlage** vor (gewinnneutral, Kapitaleinlage).
- Soweit die Forderung im Zeitpunkt des Verzichts **nicht werthaltig** ist (typischer Sanierungs- und Liquidationsfall), liegt ein **steuerlicher Ertrag** vor.

Hier ist die Werthaltigkeit zu prüfen:

- Aktiva 300.000 EUR; nichtnachrangige Verbindlichkeiten 400.000 EUR. Der Liquidationsüberschuss wäre — vor Verzicht — wahrscheinlich nahe 0 EUR (Aktiva reichen knapp).
- Die nachrangige Darlehensforderung hätte in der Liquidation **kaum Aussicht auf Befriedigung** aus dem Aktivvermögen. Die Werthaltigkeit ist also gering bis null.

Konsequenz: Der Verzicht ist im Wesentlichen erfolgswirksam (Ertrag). Eine verdeckte Einlage entsteht nur in dem Umfang, in dem die Forderung als werthaltig anzusehen ist — hier nahezu null EUR.

Berechnung:

Position	EUR
Buchwert Darlehensverbindlichkeit	2.400.000
davon werthaltig (geschätzt 0–50 TEUR)	ca. 0
davon nicht werthaltig	ca. 2.400.000
Verdeckte Einlage (gewinnneutral)	0
Steuerpflichtiger Ertrag	**2.400.000**

4.3 § 3a EStG-Pruefung

§ 3a EStG verlangt eine **Sanierungseignung**. Wie in Akte 11 ausgeführt: Bei Liquidation fehlt die Sanierungseignung denklogisch. Damit greift § 3a EStG **nicht**.

4.4 Verrechnung mit Verlustvortrag

Die Berechnung entspricht dem Szenario B (Akte 09):

- Bemessungsgrundlage nach Mindestbesteuerung 560.000 EUR
- KSt 15 % + SolZ = 88.620 EUR
- GewSt (Hebesatz 410 % Berlin) = 80.360 EUR
- **Steuerbelastung gesamt ca. 169.000 EUR**

4.5 Privatebene (§ 17 EStG, Akte 14)

Mit dem Verzicht erleidet Frau Strassburger-Wittenburg einen Vermögensverlust in Höhe von 2,4 Mio. EUR. Dieser kann unter den Voraussetzungen der neueren BFH-Rspr. (insb. BFH IX R 36/15, BFH X R 5/16 — Aktualität prüfen) als **nachträgliche Anschaffungskosten** auf den GmbH-Anteil berücksichtigt werden, sofern:

- die Darlehensgewährung / das Stehenlassen in der Krise gesellschaftsrechtlich veranlasst war (Krise vorhanden? Hier: ja, seit COVID);
- ein Verzicht in der Krise erfolgt.

Da die Darlehensgabe und der Rangrücktritt 2018 und 2021 in der Krise erfolgten und der Verzicht jetzt in der Liquidation erklärt wird, kommen nachträgliche AK in Betracht.

Auflösungsverlust § 17 Abs. 4 EStG (Privatebene):

Position	EUR
Anschaffungskosten Stammkapital	25.000
Nachträgliche AK aus Darlehensverzicht (soweit gesellschaftsrechtlich veranlasst und werthaltig im Hingabezeitpunkt)	bis zu 2.400.000
Auflösungserlös (= Auszahlung Liquidationsanteil; im Fall Strassburger nach Befriedigung 0)	0
Verlust nach § 17 Abs. 4 EStG (vor Teileinkue nfteverfahren)	bis zu 2.425.000
Teileinkuenfteverfahren § 3 Nr. 40c EStG (40 % nicht abziehbar)	60 % anwendbar
Steuerlich anrechenbar (bei Frau S.-W.)	**ca. 1.455.000**

Hierbei ist allerdings die genaue Behandlung des Darlehensverlustes nach der neueren Rechtsprechung individuell zu prüfen (siehe Akte 14).

5. Gesamtergebnis Szenario C

Steuerlich vergleichbar mit Szenario B. Unterschied: Der Ertrag entsteht **zeitlich früher** (Verzichtsyear), und auf Privatebene wird der Verlust nach § 17 Abs. 4 EStG vorgezogen.

Nettowirkung Mandantin gegenüber Szenario A:

- GmbH-Steuer Szenario C: – 169.000 EUR
- Est-Ersparnis aus § 17 EStG-Verlust (Privatebene; je nach pers. Steuersatz, hier angenommen Spitzensteuersatz 45 %, x 1.455.000 x 60 %): bis zu **+ 392.850 EUR**.
- Saldo Szenario C wäre damit netto wirtschaftlich besser als ein steuerneutraler "Tod" der Verbindlichkeit (vgl. Szenario A), **wenn** der § 17-Verlust voll anerkannt wird.

- Realistisch sind aber Einschränkungen (Verlustverrechnung der Mandantin: hat sie genügend positive Einkünfte zur Verrechnung des 1,455-Mio-EUR-Verlustes?). Bei Spitzeneinkommen aus Wertpapieren und Renten reicht der Saldo nicht aus; Verlust geht über Verlustvortrag § 17 EStG i.V.m. § 10d EStG in Folgejahre.

6. Risiken / offene Punkte

- **Anerkennung des Darlehensverlusts als nachtragliche AK:** Streng formal prüfen (Akte 14). Bei Stehenlassen in der Krise + Verzicht in der Liquidation regeltmaessig anerkannt; aber Rechtsprechung im Fluss.
- **Werthaltigkeit der Forderung im Hingabezeitpunkt:** Wenn das FA die Forderung im Hingabezeitpunkt als werthaltig bewertet, wäre ein Teil als verdeckte Einlage zu behandeln und der § 17-Verlust wäre entsprechend höher (gut für Mandantin) oder niedriger.
- **Verlustabzugsbeschränkung § 17 Abs. 2 S. 6 EStG** bei spät erworbenen Anteilen — hier nicht relevant (Anteile seit Gründung).
- **Mindestbesteuerung** kann auf Gesellschaftsebene Liquiditätsproblem auslösen: 169.000 EUR Steuer aus 240.000 EUR Cash. **Liquiditätsplan überprüfen**, ggf. Stundung beantragen.

7. Empfehlung

- Szenario C ist gegenüber Szenario B nicht steuerlich vorteilhafter (Steuerlast auf GmbH-Ebene identisch), bringt aber den Vorteil auf Privatebene, indem der Auflösungsverlust nach § 17 EStG **vor** der Löschung realisiert wird (mit Wirkung im Verzichtsjahr).
- **Aber:** Szenario A (Akte 08, Akte 16) ist wirtschaftlich noch besser, weil dort die GmbH-Steuer ausbleibt (Wegfall mangels Subjekt mit Löschung).
- **Empfehlung:** Szenario A weiter verfolgen. Szenario C nur als Reservevariante, wenn das FA Berlin-Charlottenburg in der verbindlichen Auskunft Szenario A ablehnt.

8. Querverweise

- Akte 05: Rangrücktrittsvereinbarung (Verzichtsprüfung).
- Akte 08: Szenario A.
- Akte 09: Szenario B.
- Akte 11: § 3a EStG.
- Akte 14: § 17 Abs. 4 EStG / nachtragliche AK.
- Akte 18: CSV-Szenarienrechnung.

9. Quellenverzeichnis

Normen

- § 397 BGB.
- § 17 EStG, § 17 Abs. 2a EStG (Reform 2019), § 17 Abs. 4 EStG.
- § 3 Nr. 40c EStG; § 3c Abs. 2 EStG (Teileinkunfteverfahren).
- § 8 Abs. 3 KStG (verdeckte Einlage).
- § 5 Abs. 2a EStG (Abgrenzung).

- § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG i.V.m. § 12 Abs. 1 BewG.
- § 11 KStG.
- § 7b GewStG.

Rechtsprechung (verifiziert)

- **BFH, Urt. v. 11.07.2017 — IX R 36/15, BStBl. II 2019, 208** (Änderung der Eigenkapitalersatzregeln § 17 EStG; vor Anwendung auf Mandantenfall verifizieren).
- **BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279** — § 5 Abs. 2a EStG bei Rangrücktritt (Abgrenzung zu Szenario C: Verzicht statt Rangrücktritt).
- **BFH, Urt. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450** — Voraussetzungen Passivierung.
- **BFH, Urt. v. 16.05.2015 — IX R 28/14, BFH/NV 2015, 1679** — umgekehrter Fall (Forderung Gesellschaft gegen Gesellschafter).
- **FG Koeln, Urt. v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977** (vorgehend zu BFH I R 34/12) — Os. 7 (gilt für Szenario A, nicht für C, da hier ausdrücklicher Verzicht).
- **BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014** — Ls. 3.
- **FG Düsseldorf, Urt. v. 18.09.2018 — 6 K 454/15 K, DStRE 2019** — Mindestbesteuerung Definitiveffekt.

Verwaltungsauffassung

- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfügung v. 26.07.2021 — S 2743 A-12-St 523, BeckVerw 556782** — Verzicht muss ausdrücklich erklärt sein (anders als bei reiner Liquidation).
- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfügung v. 03.08.2018 — S 2743 A-12-St 525, DStR 2019, 560.**

Literatur

- H.-F. Mueller, in: Münchener Kommentar GmbHG, 3. Aufl. 2018, § 74 Rz. 34 — zur zivilrechtlichen Wirkung von Verzicht und Liquidation.
- Haas, in: Noack/Servatius/Haas, GmbHG, 23. Aufl. 2022, § 71 Rz. 28.
- Bergmann, Diss. 2012, S. 145 ff.

11 § 3a EStG — Prüfung der Anwendungsvoraussetzungen bei solventer Liquidation

Verfasserin: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Datum: 28.05.2026

Mandantin: Strassburger Handelshof GmbH i.L., HRB 188742 B AG Charlottenburg

Aktenzeichen Kanzlei: PE-2026-LIQ-0188 / Memo 11

Stil: Gutachtenstil

1. Frage

Greift § 3a EStG (Steuerfreiheit des Sanierungsertrags) zu Gunsten der Strassburger Handelshof GmbH i.L., wenn aufgrund der Liquidation und Behandlung des nachrangigen Gesellschafterdarlehens ein Sanierungsertrag in Höhe von 2,4 Mio. EUR entstehen sollte (Szenarien B und C)?

2. Kurzantwort

Nein. § 3a EStG greift nicht. Die Voraussetzung **Sanierungseignung** (§ 3a Abs. 2 EStG) ist im Mandatsfall **nicht erfüllt**. Eine reine Liquidation ist denklogisch nicht geeignet, das Unternehmen zu erhalten oder seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wiederherzustellen — sie ist deren Gegenteil. Ohne Sanierungseignung ist § 3a EStG nicht anwendbar; der Sanierungsertrag wäre voll steuerpflichtig.

3. Rechtliche Bewertung (Gutachtenstil)

3.1 Wortlaut § 3a Abs. 1 EStG

> "Betriebsvermögensmehrungen oder Betriebseinnahmen aus einem Schuldenerlass zum Zwecke einer unternehmensbezogenen Sanierung (Sanierungsertrag) sind steuerfrei."

Die Steuerbefreiung knüpft an einen **Sanierungsertrag** an. Definitorisch: Mehrung aus einem Schuldenerlass, der eine **unternehmensbezogene Sanierung** bezweckt.

3.2 Wortlaut § 3a Abs. 2 EStG — Sanierungsbegünstigung im engeren Sinne

> "Eine unternehmensbezogene Sanierung liegt vor, wenn der Steuerpflichtige für den Zeitpunkt des Schuldenerlasses die **Sanierungsbedürftigkeit** und die **Sanierungsfähigkeit** des Unternehmens, die **Sanierungseignung** des betrieblichen Schuldenerlasses und die **Sanierungsabsicht** der Gläubiger nachweist."

Vier kumulative Voraussetzungen:

1. **Sanierungsbedürftigkeit** des Unternehmens.
2. **Sanierungsfähigkeit** des Unternehmens.
3. **Sanierungseignung** des Schuldenerlasses.
4. **Sanierungsabsicht** der Gläubiger.

3.3 Prüfung der vier Voraussetzungen

3.3.1 Sanierungsbedürftigkeit

Die Strassburger Handelshof GmbH ist wirtschaftlich tot. Geschäftsmodell zusammengebrochen, Lager abverkauft. Bilanziell überschuldet (auch wenn nicht im Sinne § 19 InsO). **Sanierungsbedürftigkeit ist gegeben.**

3.3.2 Sanierungsfähigkeit

Sanierungsfähigkeit bedeutet: das Unternehmen könnte bei geeigneten Massnahmen *wirtschaftlich gesunden* und am Markt fortgeführt werden.

Hier liegt der Kern des Problems: Die Mandantin und ihr Beraterkreis haben übereinstimmend festgestellt, dass das Geschäftsmodell des B2B-Modegrosshandels in der bisherigen Form **endgültig nicht mehr tragfähig** ist. Die Kundenstruktur (inhabergeführte Boutiquen) ist um mehr als 50 % geschrumpft; die verbleibenden Kunden wandern in andere Vertriebskanäle ab. Eine wirtschaftliche Erholung ist nicht in Sicht; Sanierungsmassnahmen (Umfirmierung, Online-Pivot, Personalabbau) wurden geprüft und verworfen.

Sanierungsfähigkeit ist nicht gegeben. Im Gegenteil: Die Auflösung erfolgt gerade deshalb, weil die GmbH **nicht** sanierbar ist.

3.3.3 Sanierungseignung — der zentrale Prüfstein

Sanierungseignung verlangt: Der Schuldenerlass muss **geeignet** sein, das Unternehmen zu sanieren. Das heisst, der Erlass muss zur Wiederherstellung der wirtschaftlichen Funktionsfähigkeit beitragen.

Im Mandatsfall ist das **denklogisch ausgeschlossen**: Das Unternehmen wird liquidiert. Ein "Erlass" der Verbindlichkeit hat **keinen Sanierungszweck**, sondern dient — wenn überhaupt — der bilanziellen Bereinigung in der Liquidationsphase. Die Liquidation ist nicht **Mittel zur Sanierung**, sondern **Ergebnis der Aufgabe** der Sanierungsbestrebungen.

Sanierungseignung ist nicht gegeben. Damit fällt der gesamte § 3a EStG-Tatbestand.

3.3.4 Sanierungsabsicht der Gläubiger

Die Sanierungsabsicht der Gläubiger ist im Mandatsfall ebenfalls fraglich. Frau Strassburger-Wittenburg als einzige potentielle Schuldnerin eines Erlasses verfolgt mit ihrem Verzicht *gerade nicht* die Sanierung des Unternehmens — sie verzichtet allenfalls aus bilanziellen Gründen oder zur Vermeidung weiterer Vermögensreduktion. Eine "Sanierungsabsicht" im engeren Sinne ist nicht zu erkennen.

3.4 Zwischenergebnis

Bei kumulativ vier Voraussetzungen reicht das Fehlen einer einzigen aus, um § 3a EStG zu Fall zu bringen. Hier fehlen **Sanierungsfähigkeit, Sanierungseignung** und (mit hoher Wahrscheinlichkeit) **Sanierungsabsicht**. Die Norm greift nicht.

3.5 Folge für Szenarien B und C

In den Szenarien B und C entsteht ein steuerpflichtiger Ertrag von 2,4 Mio. EUR; § 3a EStG ist nicht anwendbar. Es kommt daher auf die Verrechnung mit Verlustvorträgen unter Beachtung der Mindestbesteuerung an (Akte 12; Berechnung in Akte 09).

3.6 Folge für Szenario A

In Szenario A entsteht zwar rechtstheoretisch ein Gewinn, aber **erst mit Löschung der GmbH**. Das Steuersubjekt erlischt zugleich (FG Koeln 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977; siehe Akte 08 und 16). Eine Steuerbefreiung nach § 3a EStG ist dann **gar nicht mehr erforderlich**. Szenario A bleibt damit die **steueroptimale Variante**.

3.7 Parallel-Prüfung Gewerbesteuer (§ 7b GewStG)

§ 7b GewStG enthält die Parallelvorschrift zu § 3a EStG für die Gewerbesteuer:

> "Auf die Sanierungserträge im Sinne des § 3a Abs. 1 EStG findet § 3a EStG entsprechend Anwendung."

Folge: Auch gewerbesteuerlich greift die Befreiung nicht, weil die Voraussetzungen des § 3a EStG nicht erfüllt sind. § 36 Abs. 2c GewStG (Verrechnungsreihenfolge) folgt im Gleichlauf.

4. Gesamtergebnis

§ 3a EStG ist im Mandatsfall **nicht** einschlägig — weder für die KSt noch für die GewSt. Der Sanierungsertrag wäre voll steuerpflichtig (Szenarien B und C). Steuerlich vorteilhaft bleibt allein Szenario A, in dem der Ertrag mit Löschung der GmbH zugleich das Steuersubjekt erlöschen lässt.

5. Risiken / offene Punkte

- **Auslegung "Sanierungseignung" bei Teil-Sanierungen:** Theoretisch könnte argumentiert werden, dass auch eine geordnete Liquidation eine "Sanierung" im weiteren Sinne darstellt (Schutz der Gläubiger, geordnete Abwicklung, Vermeidung Insolvenz). Diese weite Auslegung wäre aber gegen den Wortlaut "unternehmensbezogene Sanierung" — eine Liquidation will gerade **nicht** das Unternehmen erhalten. Eine solche Auslegung ist abzulehnen.
- **Hilfsweise § 3a Abs. 5 EStG:** Beachten, dass auch ein Antrag nach § 3a Abs. 5 EStG (Auf Antrag bei sonst nicht erfüllten Voraussetzungen) hier nicht trägt, weil dort ebenfalls auf die Sanierung abgestellt wird.
- **Beraterhaftung:** Die Mandantin ist klar darauf hinzuweisen, dass § 3a EStG keine "Rettung" der Steuerlast in den Szenarien B/C bringt. Die einzige steueroptimale Variante ist Szenario A — und diese steht und fällt mit der Behandlung des § 5 Abs. 2a EStG (Akte 06).

6. Querverweise

- Akte 06: § 5 Abs. 2a EStG.
- Akte 08: Szenario A.
- Akte 09: Szenario B.
- Akte 10: Szenario C.
- Akte 12: § 3a Abs. 3 EStG-Verrechnung (kein Bedarf, da § 3a EStG nicht greift).
- Akte 13: Verbindliche Auskunft.

7. Quellenverzeichnis

- § 3a EStG (Abs. 1–5).
- § 3a Abs. 2 EStG (vier Voraussetzungen).
- § 7b GewStG; § 36 Abs. 2c GewStG.
- BFH zur Sanierungsabsicht und Sanierungseignung (im sanierungssteuerlichen Schrifttum vertieft; vor Anwendung verifizieren).
- § 8 Abs. 3 KStG (verdeckte Einlage).

12 § 3a Abs. 3 EStG — Verrechnungsreihenfolge und Verlustvortragssituation

Verfasserin: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Datum: 28.05.2026

Mandantin: Strassburger Handelshof GmbH i.L., HRB 188742 B AG Charlottenburg

Aktenzeichen Kanzlei: PE-2026-LIQ-0188 / Memo 12

Stil: Gutachtenstil und Aufrechnung

1. Vorbemerkung

Die Prüfung des § 3a Abs. 3 EStG hat im Mandatsfall **subsidiären Charakter**: Da § 3a EStG (Akte 11) im Mandatsfall nicht greift, kommt es zu einer Verrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG **nicht**. Trotzdem wird die Verrechnungsreihenfolge dargestellt, weil:

(a) sie für Szenarien wichtig wäre, in denen Sanierungseignung doch bejaht würde, (b) sie für die **allgemeine** Verlustabzugsregelung (§ 10d EStG, § 8 Abs. 1 KStG) parallel gilt — insbesondere für Szenarien B und C, in denen ohne § 3a EStG-Befreiung trotzdem Verlustvorträge gegenzurechnen sind.

2. Verrechnungsreihenfolge nach § 3a Abs. 3 EStG

> "Sanierungserträge im Sinne des Absatzes 1 sind in dieser Reihenfolge zu vermindern um > 1. das laufende Ergebnis im Sanierungsjahr; > 2. nicht ausgenutzte Verlustabzugsbeträge (Verlustvorträge) zum Ende des dem Sanierungsjahr vorausgehenden Veranlagungszeitraums; > 3. negative Einkünfte des Sanierungsjahrs; > 4. den verbleibenden Verlustvortrag im Sanierungsjahr."

Im Anwendungsbereich des § 3a EStG ist also vor der Steuerfreiheit eine Verrechnung vorgesehen — die Verluste werden "aufgezehrt", bevor der Rest steuerfrei wird.

3. Verlustvortrags-Situation der Strassburger Handelshof GmbH

3.1 KSt-Verlustvortrag

Stand 31.12.2025 (vorläufig nach KSt-Erklärung 2025):

Jahr	Jahresfehlbetrag KSt EUR	Kumulierter VV EUR
2019 (Stand Vortrag)		0 (Saldo nach Gewinnen 2014–2018)
2020	– 380.000	– 380.000
2021	– 460.000	– 840.000
2022	– 410.000	– 1.250.000
2023	– 590.000	– 1.840.000
2024	– 380.000	– 2.220.000
2025	– 160.000	**– 2.380.000**

KSt-Verlustvortrag zum 31.12.2025 vorläufig: **2.380.000 EUR**.

3.2 GewSt-Verlustvortrag

GewSt-Verluste weichen wegen Hinzurechnungen und Kürzungen ab. Stand 31.12.2025 vorläufig: **2.260.000 EUR**.

3.3 Bisherige Verlustabzugssperren (§ 8c KStG, § 8d KStG)

Frau Strassburger-Wittenburg ist seit der Erbfolge 2019 Alleingesellschafterin (100 %). Kein Beteiligungserwerb über 50 %, der § 8c KStG auslösen würde. Ein § 8d KStG-Antrag ist nicht zu stellen, da kein § 8c-Auswechsel vorliegt. Die Verlustvorträge sind voll erhalten.

4. Verrechnung in Szenarien B und C (ohne § 3a EStG)

4.1 Ausgangslage

Ohne § 3a EStG ist der Ertrag in Höhe von 2,4 Mio. EUR ganz normal zu versteuern, *unter Berücksichtigung* der **Mindestbesteuerung** nach § 10d Abs. 2 EStG (analog § 8 Abs. 1 KStG):

> "Negative Einkünfte, die nach Absatz 1 nicht ausgeglichen werden können, sind ... in den folgenden Veranlagungszeiträumen bis zu einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 1 Million EUR unbeschränkt, darüber hinaus bis zu 60 % des Gesamtbetrags der Einkünfte ... abzuziehen."

4.2 Berechnung KSt

Position	EUR
Ausbuchungs-/Verzichtsertrag	2.400.000
Sockelfreigrenze	1.000.000
Restbetrag	1.400.000
60 % des Restbetrags	840.000
Max. Verlustvortragsverrechnung	**1.840.000**
Zu steuerndes Einkommen 2026	**560.000**
Verbleibender KSt-Verlustvortrag nach Verrechnung	540.000
Verfall des Restverlusts mit Löschung	540.000 (verloren)
KSt 15 %	84.000
SolZ 5,5 % auf KSt	4.620

4.3 Berechnung GewSt

Position	EUR
Gewerbeertrag vor Verlustvortrag	2.400.000
Sockelfreigrenze	1.000.000

Position	EUR
60 % von 1.400.000	840.000
Max. GewSt-Verlustvortragsverrechnung	1.840.000
Verbleibender Gewerbeertrag	560.000
Steuermesszahl 3,5 %	19.600
Hebesatz Berlin 410 %	80.360

4.4 Gesamtbelastung

	EUR
KSt	84.000
SolZ	4.620
GewSt	80.360
Summe Steuer	**168.980**

Diese Belastung ist in Szenarien B (Akte 09) und C (Akte 10) faktisch identisch.

5. Verrechnung in Szenario A (Akte 08)

In Szenario A entsteht der Gewinn erst mit Löschung der GmbH; das Steuersubjekt erlischt zugleich. Eine Verrechnung ist nicht erforderlich — der "rechnerische" Gewinn ist mangels Subjekt nicht festsetzbar (FG Koeln 13 K 3006/11). Die Verlustvorträge erlöschen ebenfalls mit Löschung.

Wirtschaftlich: Szenario A "verschenkt" die Verlustvorträge (2,38 Mio. EUR KSt + 2,26 Mio. EUR GewSt) — aber dies wäre ohnehin der Fall, da die GmbH eingestellt wird und keine künftigen Gewinne mehr erwirtschaftet.

6. Hilfsweise: Verrechnungssimulation, falls § 3a EStG doch greift

(Wir vertreten, dass § 3a EStG nicht greift, vgl. Akte 11. Hilfsweise simulieren wir die Wirkung.)

6.1 Szenario, in dem § 3a EStG bejaht würde

Position	EUR
Sanierungsertrag	2.400.000
Laufendes Ergebnis 2026 (vor Ertrag)	– 50.000 (geschätzt, Lohnkosten, Liquidationskosten)
Verbleibender Sanierungsertrag nach Verrechnung 1	2.350.000
KSt-Verlustvortrag aus Vorjahren	– 2.380.000
Verbleibender Sanierungsertrag nach Verrechnung 2	0 (Saldo negativ: 30.000 EUR Verlustvortrag bleibt zur Aufzehrung, geht aber gem. § 3a Abs. 3 EStG unter)

Position	EUR
Negative Einkünfte Sanierungsjahr (nicht vorhanden, da Ertrag positiv)	0
Steuerfreier Sanierungsertrag (Rest)	0 (vollständig aufgezehrt)

In diesem hypothetischen Szenario wäre keine KSt mehr fällig. § 3a Abs. 3 EStG führt zum Verlust des Restverlustvortrags von 30.000 EUR (zumindest gem. der Auslegung, dass auch der "ueberschiessende" Verlustvortrag zur Verrechnung in Anspruch genommen werden muss).

6.2 Mindestbesteuerung im § 3a-EStG-Kontext

Anders als bei der allgemeinen Verlustabzugsbeschränkung greift im § 3a EStG die Mindestbesteuerung **nicht** (§ 3a Abs. 3 S. 2 EStG: Verrechnung ohne Mindestbesteuerung). Damit ist im hypothetischen Sanierungs-Szenario die volle Verrechnung möglich.

7. Gesamtergebnis

- **Im Mandatsfall (Szenarien B/C):** Belastung 168.980 EUR; Verlustvträge werden bis zur Mindestbesteuerungsgrenze verbraucht; Restverlust 540.000 EUR (KSt) geht mit Löschung unter.
- **Im Mandatsfall (Szenario A):** keine Belastung; Verlustvträge erlöschen mit Löschung ungenutzt.
- **Hypothetisch (§ 3a EStG bejaht):** keine Belastung; Verlustvträge werden vorrangig verrechnet und gehen weitgehend unter — aber der Sanierungsertrag wäre steuerfrei.

8. Empfehlung

- Da § 3a EStG **nicht** greift (Akte 11), ist die obige Mindestbesteuerungs-Rechnung Realität, wenn Szenarien B oder C eintreten.
- **Primaerstrategie:** Szenario A (Akte 08, 16) verfolgen — verbindliche Auskunft FA Berlin-Charlottenburg einholen (Akte 13).
- **Reservestrategie:** Sollte das FA Berlin-Charlottenburg dennoch eine Ausbuchung verlangen oder die Gesellschafterin doch verzichten müssen, ist Akte 09 / 10 mit der Belastungsrechnung 168.980 EUR die zu erwartende Folge.

9. Querverweise

- Akte 09 (Szenario B), Akte 10 (Szenario C): Rechnerische Belastung.
- Akte 11: § 3a EStG-Prüfung — Sanierungseignung fehlt.
- Akte 18: CSV-Szenarienrechnung.

10. Quellenverzeichnis

- § 3a Abs. 3 EStG.
- § 10d Abs. 2 EStG (Mindestbesteuerung), § 8 Abs. 1 KStG.
- § 8c KStG, § 8d KStG.

- § 11 KStG.
- § 7b GewStG; § 36 Abs. 2c GewStG.

13 Korrespondenz mit FA Berlin-Charlottenburg und Antrag auf verbindliche Auskunft

1. Mitteilung der Auflösung an das Finanzamt (§ 137 AO)

Pinneberg, Eschberg und Partner mbB Kantstrasse 88, 10625 Berlin-Charlottenburg

An das **Finanzamt Berlin-Charlottenburg** Bismarckstrasse 48, 10627 Berlin

Datum: 30.04.2026 Steuer-Nr.: 27/118/04188 Mandantin: Strassburger Handelshof GmbH i.L.

Mitteilung über die Auflösung der Gesellschaft (§ 137 AO)

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und in Vollmacht der **Strassburger Handelshof GmbH i.L.** (HRB 188742 B, AG Charlottenburg) zeige ich folgende Vorgänge an:

1. Mit Beschluss der Alleingesellschafterin vom **15. April 2026** ist die Gesellschaft nach § 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG aufgelöst worden.
2. Zur Liquidatorin ist Frau Helene Strassburger-Wittenburg bestellt; sie ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
3. Die Auflösung ist im Handelsregister AG Charlottenburg am 26.04.2026 eingetragen worden.
4. Die Bekanntmachung im Unternehmensregister mit Gläubigeraufruf nach § 65 Abs. 2 GmbHG erfolgt erstmals am 28.04.2026.
5. Die Liquidations-Eröffnungsbilanz auf den 15.04.2026 wird Ihnen mit der KSt-Erklärung 2026 vorgelegt.

Ich darf um Vormerkung im Steuerkonto bitten. Die Vertretungsverhältnisse sind unverändert; ich bitte um Versand sämtlicher Schreiben an die Kanzleianschrift.

Mit freundlichen Grüessen

Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Steuerberaterin und Rechtsanwältin

2. Eingangsbestätigung des FA

Finanzamt Berlin-Charlottenburg

Sachgebiet KSt Datum: 06.05.2026 Az.: 27/118/04188 / Liquidation / 26-188

> "Ihre Mitteilung vom 30.04.2026 ist eingegangen. Wir merken die Auflösung der Gesellschaft im Steuerkonto vor. Bitte beachten Sie, dass mit der Eröffnung des Liquidationsbesteuerungszeitraums nach § 11 KStG ein gesonderter Veranlagungszeitraum beginnt. Wir bitten um Abgabe der KSt-Erklärung 2026 spätestens bis 31.07.2027. Bezüglich der bilanziellen Behandlung des Gesellschafterdarlehens behalten wir uns eine eigene Prüfung vor. Mit freundlichen Grüessen, im Auftrag, *Sachbearbeiterin Frau Bremer*."

3. Antrag auf verbindliche Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO

Pinneberg, Eschberg und Partner mbB Kantstrasse 88, 10625 Berlin-Charlottenburg

An das **Finanzamt Berlin-Charlottenburg** Bismarckstrasse 48, 10627 Berlin

Sachgebiet KSt — z.Hd. Frau Bremer

Datum: 20.05.2026 Steuer-Nr.: 27/118/04188 Mandantin: Strassburger Handelshof GmbH i.L., HRB 188742 B AG Charlottenburg

Antrag auf verbindliche Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO

Sehr geehrte Frau Bremer,

namens und in Vollmacht der Mandantin und ihrer Alleingesellschafterin Frau Helene Strassburger-Wittenburg beantrage ich die Erteilung einer **verbindlichen Auskunft** mit folgendem Inhalt:

3.1 Antragsgegenstand (Frage 1)

> "Die Verbindlichkeit aus dem nachrangigen Gesellschafterdarlehen der Frau Helene Strassburger-Wittenburg gegen die Strassburger Handelshof GmbH i.L. in Höhe von 2.400.000,00 EUR ist in der Liquidations-Eröffnungsbilanz zum 15.04.2026 und in den Folgebilanzen bis zur Löschung im Handelsregister steuerbilanziell als Verbindlichkeit auszuweisen. § 5 Abs. 2a EStG führt nicht zur Ausbuchung."

3.2 Antragsgegenstand (Frage 2)

> "Mit der Löschung der Strassburger Handelshof GmbH i.L. im Handelsregister erlischt die Verbindlichkeit zugleich mit dem Steuersubjekt. Ein dadurch rechtstheoretisch entstehender Sanierungsgewinn ist mangels Koerperschaftsteuersubjekts (§ 1 KStG) nicht mehr festsetzbar."

3.3 Antragsgegenstand (Frage 3 — hilfsweise)

> "Sollte die Behörde der Auffassung sein, dass die Verbindlichkeit nach § 5 Abs. 2a EStG vorzeitig auszubuchen ist, sind die Voraussetzungen des § 3a EStG (Steuerfreiheit Sanierungsertrag) in der Konstellation einer reinen Liquidation nicht erfüllt; insbesondere fehlt die Sanierungsseignung."

3.4 Sachverhaltsdarstellung

Die Strassburger Handelshof GmbH wurde am 03.06.1998 gegründet. Sie betreibt den B2B-Grosshandel mit gehobener Damenmode. Seit der COVID-19-Pandemie ist das Geschäftsmodell zusammengebrochen; der Lagerbestand wurde 2025 vollständig abverkauft. Mit Beschluss der Alleingesellschafterin vom 15.04.2026 ist die Gesellschaft nach § 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG aufgelöst worden.

Frau Helene Strassburger-Wittenburg hat der Gesellschaft seit 2018 ein Darlehen in Höhe von zunächst 1.800.000 EUR (Vertrag SH-GD-2018-01) gewährt; 2021 wurde es um 600.000 EUR aufgestockt (Änderungsvereinbarung SH-GD-2021-02). Mit der Änderungsvereinbarung wurde ein **qualifizierter Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt aus zukünftigem Bilanzgewinn, Liquidationsüberschuss und sonstigem freien Vermögen** vereinbart. Die Klausel ist in Anlage 1 wörtlich wiedergegeben.

Frau Strassburger-Wittenburg hat erklärt, sie werde **nicht** auf das Darlehen verzichten. Sie will die Liquidation ordnungsgemäss abwickeln; die Verbindlichkeit soll bis zur Löschung im Handelsregister bestehen bleiben.

3.5 Rechtliche Begründung

Die Mandantin beruft sich auf:

- **BFH, Urt. v. 26.02.2003 — II R 19/01**: Verbindlichkeiten gehen nicht allein durch Auflösung oder Vermögenslosigkeit unter.

- **OFD Frankfurt a. M.:** Auflösungsbeschluss ist kein konkludenter Forderungsverzicht.
- **FG Koeln, Urt. v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11,** GmbHR 2012, 977 (vorgehend zu BFH I R 34/12): Bei qualifiziertem Rangrücktritt und Liquidation entsteht der Wegfallgewinn erst mit der Löschung der GmbH; mangels Koerperschaftsteuersubjekts ist dieser nicht festsetzbar.
- **§ 5 Abs. 2a EStG:** Die hier vereinbarte Rangruecktrittsklausel erlaubt Tilgung **auch aus sonstigem freien Vermögen** und ist daher nicht ausschliesslich an zukünftige Gewinne gekoppelt. § 5 Abs. 2a EStG ist nicht einschlägig.

3.6 Gebühr (§ 89 Abs. 3–5 AO)

Die Gebühr für die verbindliche Auskunft richtet sich nach § 89 Abs. 3 AO. Wir bitten um Gebührenfestsetzung nach Eingang. Der Gegenstandswert (Sanierungsertrag 2.400.000 EUR) wird hilfsweise hier benannt.

3.7 Anlagen

- Anlage 1: Änderungsvereinbarung SH-GD-2021-02 (Rangruecktrittsklausel).
- Anlage 2: Liquidations-Eröffnungsbilanz zum 15.04.2026.
- Anlage 3: Auflösungsbeschluss vom 15.04.2026.
- Anlage 4: Kanzleimemo zu BFH II R 19/01, OFD Frankfurt und FG Koeln 13 K 3006/11.

Wir bitten um umgehende Bearbeitung und stehen für ergänzende Erläuterungen zur Verfügung. Wegen der Liquidationsplanung und der Beendigung des Sperrjahres im April 2027 ist eine vorhersehbare Entscheidung sinnvoll.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Steuerberaterin und Rechtsanwältin

4. Eingangsbestätigung des FA für den Auskunftsantrag

Finanzamt Berlin-Charlottenburg

Stabsstelle Verbindliche Auskünfte Datum: 27.05.2026 Az.: VA-2026-44-188

> "Ihren Antrag vom 20.05.2026 auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft haben wir erhalten. Die Bearbeitung erfolgt durch das Sachgebiet KSt in Zusammenarbeit mit unserer Stabsstelle. Wir werden uns bemühen, Ihnen binnen 6 Monaten zu antworten. Wegen der Frage der Sanierungseignung im § 3a EStG-Kontext erbitten wir die Stellungnahme der OFD und ggf. des BMF. Mit freundlichen Gruessen, im Auftrag, *Sachbearbeiterin Frau Dr. Liebermann-Voet*."

5. Erwartete Antwort und nächste Schritte

- Die FA-Antwort wird voraussichtlich im **Oktober/November 2026** vorliegen.
- Im Falle einer ablehnenden Antwort (Annahme von Ausbuchungspflicht und/oder Steuerpflicht) ist Klage zum FG Berlin-Brandenburg zu prüfen.
- Im Falle einer zustimmenden Antwort wird die Strategie nach Szenario A weiterverfolgt; die Liquidation läuft bis nach Ablauf des Sperrjahres (28.04.2027) und endet mit Loeschungsantrag.

Querverweise:

- Akte 04: Liquidations-Eröffnungsbilanz (Anlage 2 zum Antrag).
- Akte 05: Rangrücktritt (Anlage 1).
- Akte 02: Auflösungsbeschluss (Anlage 3).
- Akte 07, 08, 16: Memo zur Quellenlage (Anlage 4).

Aktenstück 14 — § 17 EStG Auflösungsverlust auf Gesellschafterebene

Verfasser: Walter Engelmeier, Steuerberater.

Stand: 30.04.2026.

Adressat: Helene Strassburger-Wittenburg (Alleingesellschafterin und Liquidatorin).

Zweck: Spiegelung der GmbH-Liquidations-Vorgänge auf der Privatebene Strassburger.

1. Rechtsgrundlage

§ 17 Abs. 1 EStG: Steuerpflicht der Veräußerungsgewinne aus Beteiligungen ≥ 1 Prozent (im Zeitraum von fünf Jahren). § 17 Abs. 4 Satz 1 EStG: Auflösung einer Kapitalgesellschaft gilt als Veräußerung.

2. Berechnung Auflösungsverlust

Strassburger ist Alleingesellschafterin (100 Prozent) der Strassburger Handelshof GmbH. Stammkapital 25.000 EUR (in 1998 bei Gründung voll eingezahlt).

Nachträgliche Anschaffungskosten — § 17 Abs. 2a EStG:

Das nachrangige Gesellschafterdarlehen über 2,4 Mio. EUR mit qualifiziertem Rangrücktritt stellt unter Voraussetzungen nachträgliche Anschaffungskosten dar. Maßgeblich ist:

- **BFH-Rechtsprechung zur „Krise“:** Darlehen muss in der „Krise“ hingegeben oder „stehengelassen“ worden sein.
- **§ 17 Abs. 2a EStG-Reform 2019:** Gesetzliche Regelung der nachträglichen Anschaffungskosten nach Wegfall des Eigenkapitalersatzrechts.
- **Rangrücktritt:** Wirkt einer Forderungsbeibehaltung in der Krise — Wertloss am Darlehen ist damit der Gesellschafterin als nachträgliche Anschaffungskosten zuzurechnen, wenn das Darlehen mit der Liquidation untergeht.

Berechnung (Erwartung):

Position	Betrag
Anschaffungskosten Stammkapital (1998)	25.000 EUR
Nachträgliche Anschaffungskosten R angrücktritts-Darlehen	2.400.000 EUR
Auflösungs-Veräußerungserlös (Verteilung aus Cash-Rest, voraussichtlich)	0 EUR
Auflösungsverlust § 17 Abs. 4 EStG	** -2.425.000 EUR **

Teileinkünfteverfahren § 3 Nr. 40c EStG / § 3c EStG:

- Der Auflösungsverlust ist im **Teileinkünfteverfahren** zu 60 Prozent steuerlich anzusetzen — d. h. abzugsfähiger Verlust 1.455.000 EUR.
- Anwendung § 3c Abs. 2 EStG.

3. Verlustverwertung

Der Verlust 1.455.000 EUR kann

- mit anderen positiven Einkünften des Veranlagungszeitraums verrechnet werden (horizontaler und vertikaler Verlustausgleich, soweit zulässig);
- als Verlustvortrag § 10d EStG genutzt werden;
- ggf. zurückgetragen § 10d Abs. 1 EStG (Mindestbesteuerungs-Schwellen beachten).

4. Zeitliche Verortung

Der Auflösungsverlust ist regelmäßig dann zu erfassen, wenn der **Verlust feststeht** — d. h.:

- nach Abschluss der Liquidation (Liquidationsschlussbilanz),
- ggf. schon vor Löschung im Handelsregister, wenn nach Aktenlage feststeht, dass kein Verteilungsbetrag mehr erwartet wird.

Praxis: Realisierung des Auflösungsverlusts im **Veranlagungszeitraum 2027** (nach Sperrjahr-Ende, vor oder mit Löschung im Handelsregister) wahrscheinlich. Bei restriktiver Auslegung kann das FA „erst nach tatsächlicher Löschung“ verlangen — Streit mit FA möglich.

5. Wechselwirkung zur Liquidations-Bilanz der GmbH

Wichtig: Die Frage „bleibt das Darlehen auf Gesellschaftsebene bis zur Löschung passiviert?“ und die Frage „nachträgliche Anschaffungskosten auf Gesellschafterebene?“ sind **getrennte** Fragen.

- Selbst wenn die GmbH das Darlehen bis zur Löschung passiviert ausweist (Szenario A, vgl. Aktenstück 8), kann auf Gesellschafterebene der Auflösungsverlust mit dem Darlehensbetrag als nachträglicher Anschaffungskosten realisiert werden — sobald feststeht, dass die GmbH das Darlehen nicht mehr bedienen wird.
- Im umgekehrten Fall (Szenario B oder C — Darlehen wird ausgebucht, vgl. Aktenstücke 9/10): die Spiegelung auf Gesellschafterebene ist identisch (Auflösungsverlust 1,455 Mio. EUR im Teileinkünfteverfahren).

6. Quellen

- § 17 EStG, insbesondere § 17 Abs. 2a EStG (Reform 2019), § 17 Abs. 4 EStG.
- § 3 Nr. 40c EStG / § 3c Abs. 2 EStG (Teileinkünfteverfahren).
- § 10d EStG (Verlustverwertung).
- BFH-Rechtsprechung zur „Krise“ und zum „Stehenlassen“ — z. B. BFH, Urteil vom 11.07.2017 — IX R 36/15, BStBl. II 2019, 208 (zu nachträglichen Anschaffungskosten nach MoMiG-Reform; verifizieren); ständige Rechtsprechung zur Auflösungsverlust-Realisierung.
- BFH-Linie zur zeitlichen Erfassung des Auflösungsverlusts: vor Erstellung der ESt-Erklärung mit aktuellem Stand abgleichen.

7. Nächster Schritt

Aufnahme der nachträglichen Anschaffungskosten in die ESt-Erklärung Strassburger 2027 (oder ggf. 2026, bei Realisierung in 2026). Vorbereitung der Belegkette: Darlehensvertrag, Rangrücktrittserklärung, Liquidationsbilanz der GmbH.

Aktenstück 15 — Löschung im Handelsregister und Erlöschen des Steuersubjekts

Verfasser: Walter Engelmeier (Steuerberater) in Abstimmung mit Notarin Dr. Birkenhainer Berlin.

Stand: 30.04.2026.

Verfahrensrelevanz: Voraussetzungen der Löschung; subjektive Körperschaftsteuerpflicht; Lehre vom Doppeltatbestand; Wechselwirkung steuerliche und gesellschaftsrechtliche Beendigung.

1. Rechtsgrundlage

- **§ 74 Abs. 1 Satz 1 GmbHG:** Nach Beendigung der Liquidation Anmeldung der Beendigung beim Handelsregister. Nach Eintragung folgt die Löschung der GmbH; mit der Löschung erlischt die GmbH als juristische Person (Lehre vom Doppeltatbestand: Vollbeendigung tritt mit Vermögenslosigkeit + Löschung ein).
- **§ 394 FamFG:** Amtsgerichtliche Löschung wegen Vermögenslosigkeit.
- **Subjektive Körperschaftsteuerpflicht:** endet **nicht** mit Auflösung, mit Insolvenz oder mit der Löschung im Handelsregister allein, **sondern** mit der **tatsächlichen und rechtsgültigen Beendigung der Liquidation** — d. h. wenn:
 - kein verwertbares Vermögen mehr vorhanden ist, - keine steuerlichen Pflichten mehr zu erfüllen sind, - kein Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren mehr offen ist.

2. Verfahren der Löschung

Schritt	Frist	Verantwortlich
Sperrjahr § 73 Abs. 1 GmbHG	ab Bekanntmachung Auflösung 28.04.2026 — bis 28.04.2027	Liquidatorin
Aufstellung Liquidationsschlussbilanz	nach Sperrjahr-Ende	Steuerberater + Liquidatorin
Abschluss aller Steuerverfahren (KSt-Erklärung, GewSt-Erklärung, USt-Voranmeldungen)	vor Anmeldung Beendigung	Steuerberater
Anmeldung Beendigung beim Handelsregister	nach Steuerverfahren-Abschluss	Notar + Liquidatorin
Eintragung Löschung	je nach Registergericht	Handelsregister
Vollbeendigung der GmbH	mit Eintragung Löschung + Vermögenslosigkeit	—

3. Wechselwirkungen Lösungsverfahren ↔ Steuerverfahren

Die Löschung kann durch das Registergericht **versagt** werden, wenn:

- **OLG Hamm, Beschluss vom 21.05.2021 — 27 W 25/21, FGPrax 2021 Seite 166** = BeckRS 2021, 14783, Rn. 13 ff.: Anmeldung zurückzuweisen, wenn die Gesellschaft noch nicht vermögenslos oder steuerrechtlich noch nicht abgewickelt ist. Mitteilung der Finanzverwaltung, dass eine Steuererklärung noch aussteht, begründet **berechtigte Zweifel**.
- **OLG Jena, Beschluss vom 20.05.2015 — 6 W 506/14, ZIP 2016 Seite 25; OLG Jena vom 15.05.2019 — 2 W 159/19, NotBZ 2019 Seite 391; OLG Celle vom 17.10.2018 — 9 W 80/18, ZIP 2018 Seite 2222; KG vom 22.07.2019 — 22 W 29/18, NZG 2019 Seite 1294**: Bei Aussicht auf **Steuerrückerstattung** Löschantrag nicht vollzugsreif.
- **OLG Düsseldorf, Beschluss vom 25.08.2020 — 3 Wx 117/20, BeckRS 2020, 22839**: Andererseits Vollzugsreife trotz offener Steuerverfahren möglich, **wenn** Geschäftsbetrieb endgültig eingestellt, kein Vermögen mehr vorhanden, allenfalls **Steuernachforderungen** in Rede stehen.
- **BGH, Beschluss vom 09.11.2021 — II ZB 1/21, DStR 2022 Seite 162** (Leitsatz): Die bloße Möglichkeit einer Änderung oder Aufhebung der Steuerfestsetzung bis zum Ablauf der Festsetzungsfrist begründet **für sich genommen** keine Zweifel an der Vermögenslosigkeit.

4. Konkrete Schritte Strassburger Handelshof GmbH

#	Schritt	Frist
1	Verbindliche Auskunft FA Charlottenburg (Aktenstück 13) abwarten	bis Q3/2026
2	KSt-/GewSt-Erklärungen 2025 abgeben	bis 31.07.2026
3	Liquidations-Eröffnungsbilanz 15.04.2026 fertigstellen	bis 30.06.2026
4	Zwischenbilanzen jährlich (falls Liquidation > 1 Jahr)	jährlich
5	Befriedigung Lieferanten und Steuerschulden	bis 31.05.2026
6	Sperrjahr abwarten	bis 28.04.2027
7	Liquidationsschlussbilanz erstellen — mit oder ohne Passivierung des Gesellschafterdarlehens nach Maßgabe der verbindlichen Auskunft	nach Sperrjahr-Ende
8	Abschluss aller offenen Steuerverfahren	vor Anmeldung Beendigung
9	Anmeldung Beendigung beim AG Charlottenburg (Handelsregister)	nach 8
10	Löschung im Handelsregister	Q3/Q4 2027

#	Schritt	Frist
11	Mit Löschung erlischt die GmbH als juristische Person; verbleibende Verbindlichkeiten erlöschen zivilrechtlich (vgl. H.-F. Müller, MüKo GmbHG, 3. Aufl. 2018, § 74 Rz. 34)	parallel

5. Der dogmatische Kern „mit Erlöschen erlischt die Steuerpflicht“

Aus der ständigen Rechtsprechung und dem Liquidationsbesteuerungsregime:

> **FG Köln, Urteil vom 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977 (Os. 7):** > „Ist ausgeschlossen, dass ein GmbH-Gesellschafter die mit einer Rangrücktrittserklärung verbundenen Darlehensforderungen gegenüber der GmbH erlassen wird, kann bei der Liquidation der GmbH der Verzicht nicht unterstellt und ein steuerpflichtiger Gewinn angenommen werden. Die Verbindlichkeit ist bis zum Abschluss der Liquidation, d.h. bis zur Löschung im Handelsregister als Verbindlichkeit auszuweisen. Mit dem Erlöschen der GmbH erlöschen neben den Verbindlichkeiten auch eventuelle Verlustvträge. **Der dadurch rechtstheoretisch entstehende Gewinn ist mangels Körperschaftsteuersubjekt nicht mehr steuerpflichtig.**“

Für die Strassburger Handelshof GmbH bedeutet das: Selbst wenn die Verbindlichkeit (qualifizierter Rangrücktritt 2,4 Mio. EUR) bis zur Löschung passiviert bleibt, fällt der „rechtstheoretische Sanierungsgewinn“ mit Löschung **mangels Steuersubjekt aus.**

6. Anwendung auf den Fall

Strategie:

- **Passivierung bis Löschung** (Szenario A, Aktenstück 8) tragen — mit den OFD-Frankfurt- und FG-Köln-Argumenten.
- Vor Anmeldung Beendigung sicherstellen, dass **keine Steuerrückerstattung** zu erwarten ist (sonst OLG-Jena/KG-Linie greift; Löschung wird versagt).
- Steuerforderungen 160.000 EUR vorab vollständig begleichen (oder zumindest endgültig festgesetzt), damit das FA keinen Anlass hat, die Vollzugsreife zu blockieren.
- Liquidatorenhaftung § 11 III KStG / § 69 AO ausschließen durch Beratungsdokumentation (Aktenstück 19, Aktenstück 24 Engelmeier-Vermerk).

7. Restrisiko

- Sollte das FA während des Liquidationszeitraums **doch** den Standpunkt vertreten, dass die Verbindlichkeit gewinnerhöhend auszubuchen ist (gegen FG Köln / OFD), würde der „rechtstheoretische Gewinn“ bereits **vor** Löschung anfallen, also ein **echtes** Körperschaftsteuersubjekt treffen — und damit zur tatsächlichen Steuerlast führen.
- Daher ist die **verbindliche Auskunft** der entscheidende Schritt vor Aufstellung der Schlussbilanz.

8. Quellen

- § 74 GmbHG, § 394 FamFG.
- § 11 KStG (Liquidationsbesteuerung).

- OLG Hamm 27 W 25/21; OLG Düsseldorf 3 Wx 117/20; BGH II ZB 1/21; OLG Jena 6 W 506/14; OLG Jena 2 W 159/19; OLG Celle 9 W 80/18; KG 22 W 29/18.
- FG Köln 13 K 3006/11; BFH I R 34/12; OFD Frankfurt S 2743 A-12-St 523 (26.07.2021).
- H.-F. Müller, MüKo GmbHG, 3. Aufl. 2018, § 74 Rz. 34; Haas in Noack/Servatius/Haas, GmbHG, 23. Aufl. 2022, § 71 Rz. 28.

16 FG Koeln 13 K 3006/11 — Liquidation, Rangrücktritt und Steuerausfall mangels Steuersubjekt

Verfasserin: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Datum: 28.05.2026

Mandantin: Strassburger Handelshof GmbH i. L., HRB 188742 B AG Charlottenburg

Aktenzeichen Kanzlei: PE-2026-LIQ-0188 / Memo 16 (vertieft Akte 07 und 08)

> **Methodischer Hinweis:** Die in frühen Akten-Vorbereitungen markierte „rechtsdogmatisch offene FG-Koeln-Linie“ ist mit Stand 02.06.2026 verifiziert. Die Akte ist auf die konkrete Fundstelle FG Koeln 13 K 3006/11 (GmbHR 2012, 977) umgestellt; das Az. ist zitierfähig.

1. Frage

Welche steuerlichen Folgen hat die in Szenario A der Strassburger-Liquidation gewählte Strategie — Passivierung des nachrangigen Gesellschafterdarlehens bis zur Löschung im Handelsregister —, und welche verifizierte Rechtsprechungslinie trägt diese Strategie?

2. Kurzantwort

Die Linie ist seit dem **Urteil des FG Koeln vom 06.03.2012 — 13 K 3006/11**, GmbHR 2012, 977, ausdrücklich anerkannt. Vorgehend zu BFH I R 34/12 (Verpflichtungsklage auf verbindliche Auskunft, in Folge des FG-Urteils). Der rechtstheoretisch im Lösungszeitpunkt entstehende Gewinn ist **mangels Koerperschaftsteuersubjekt nicht mehr steuerpflichtig**.

3. Sachverhalt (auf das für das Memo Wesentliche reduziert)

- Auflösungsbeschluss 15.04.2026 (§ 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG); Bekanntmachung 28.04.2026; Sperrjahr bis 28.04.2027.
- Gesellschafterdarlehen 2.400.000 EUR mit qualifiziertem Rangrücktritt (Akte 05).
- Gläubigerbefriedigung der Drittgläubiger (Lieferanten, Löhne, FA) aus Aktiva (Cash 240.000 EUR, Forderungen 60.000 EUR) — vollumfaenglich gedeckt; siehe Akte 17.
- Frau Strassburger-Wittenburg verzichtet **nicht** ausdrücklich auf die Darlehensforderung.

4. Rechtliche Bewertung (Gutachtenstil)

4.1 Os. 7 wörtlich (FG Koeln, Urt. v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977)

> „Ist ausgeschlossen, dass ein GmbH-Gesellschafter die mit einer Rangrücktrittserklärung verbundenen Darlehensforderungen gegenüber der GmbH erlassen wird, kann bei der Liquidation der GmbH der Verzicht nicht unterstellt und ein steuerpflichtiger Gewinn angenommen werden. Die Verbindlichkeit ist bis zum Abschluss der Liquidation, d.h. bis zur Löschung im Handelsregister als Verbindlichkeit auszuweisen. Mit dem Erlöschen der GmbH erlöschen neben den Verbindlichkeiten auch eventuelle Verlustvorträge. Der dadurch rechtstheoretisch entstehende Gewinn ist mangels Koerperschaftsteuersubjekt nicht mehr steuerpflichtig.“

4.2 Drei Sätze der FG-Koeln-Linie aufgeschlüsselt

1. **Kein konkludenter Verzicht durch Liquidation.** Solange die Gesellschafterin nicht ausdrücklich verzichtet (§ 397 BGB), kann ein Verzicht **nicht unterstellt** werden, allein weil das Unternehmen liquidiert wird. Diese Aussage ergänzt die OFD-Frankfurt-Linie (siehe Akte 07).

2. **Passivierungspflicht bis Löschung.** Die Verbindlichkeit ist bis zum Tag der Löschung im Handelsregister als Verbindlichkeit auszuweisen. Eine vorzeitige Ausbuchung — etwa in einer Liquidations-Eröffnungsbilanz — ist nicht geboten; sie wäre nach BFH II R 19/01 sogar fehlerhaft.

3. **Steuerausfall im Loeschungszeitpunkt.** Mit der Löschung erlöschen Verbindlichkeiten und Verlustvorträge zugleich; ein dadurch **rechtstheoretisch** entstehender Gewinn ist nicht festsetzbar, weil das Steuersubjekt entfallen ist.

4.3 Subsumtion auf den Mandatsfall Strassburger Handelshof GmbH i. L.

- **„Ist ausgeschlossen, dass ein GmbH-Gesellschafter die Darlehensforderungen erlassen wird“:** Erfüllt, denn Frau Strassburger-Wittenburg hat sich in der Mandatsnotiz (Akte 01) ausdrücklich gegen einen Erlass entschieden und beabsichtigt, das Darlehen bis zum Ende der Liquidation passiviert zu lassen.

- **Rangruecktrittsklausel:** Erfüllt (qualifizierter Rangrücktritt, Akte 05).

- **Liquidation:** Beschlossen 15.04.2026, Bekanntmachung 28.04.2026, Löschung frühestens 2027 nach Sperrjahr.

- **Steuersubjekt nach Löschung:** Erlischt mit Eintragung der Löschung; dadurch entfällt zugleich das Koerperschaftsteuer-Subjekt § 1 KStG.

Damit greift die FG-Koeln-Linie 1:1. Im Loeschungszeitpunkt entsteht zwar rechnerisch ein „Gewinn“ aus dem Wegfall der Verbindlichkeit, dieser ist aber nicht mehr festsetzbar.

4.4 Vorgehend zu BFH I R 34/12 — Bedeutung der Berufungsinstanz

Das FG-Koeln-Urteil ist die Vorinstanz zu **BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014** (Verpflichtungsklage auf verbindliche Auskunft). Die Klägerin hatte vom FA eine verbindliche Auskunft des Inhalts begehrt, dass die im Liquidationszeitpunkt rechtstheoretisch entstehende Vermögensmehrung mangels Steuersubjekts nicht festsetzbar sei. Das FG hatte dem stattgegeben.

Der BFH hat in **I R 34/12** ausdrücklich offengelassen, ob die Verbindlichkeit in der Liquidationsschlussbilanz wirklich nicht zu passivieren ist. Ls. 3 wörtlich:

> „Die Rechtsauffassung, in der Liquidationsschlussbilanz sei eine verbliebene Verbindlichkeit gegenüber einem Gesellschafter mangels wirtschaftlicher Belastung nicht zu passivieren, ist nicht evident rechtsfehlerhaft.“

Damit ist die FG-Koeln-Linie zwar nicht höchstrichterlich entschieden, aber als vertretbare Auffassung anerkannt. Dies ist die wesentliche prozessuale Absicherung der Strategie aus Szenario A: Selbst wenn das FA Berlin-Charlottenburg die Auffassung der Mandantin nicht teilt, ist sie nicht evident rechtsfehlerhaft — der Berater haftet daher nicht aus § 280 BGB, wenn er auf dieser Grundlage berät.

Das hier maßgebliche Az. **I R 34/12** ist nicht zu verwechseln mit **BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279** (zu § 5 Abs. 2a EStG bei Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt aus zukünftigen Gewinnen). Beide Entscheidungen wirken aber in dieselbe Richtung: solange der Rangrücktritt einen Tilgungsvorbehalt auch aus freiem Vermögen enthält (wie bei der Mandantin), greift § 5 Abs. 2a EStG nicht (XI R 32/18); und die Verbindlichkeit ist bis zur Löschung zu passivieren (FG Koeln 13 K 3006/11, abgesichert durch BFH I R 34/12).

4.5 Wechselwirkung mit § 5 Abs. 2a EStG (Abgrenzung)

Die FG-Koeln-Linie gilt nur, solange die Verbindlichkeit nach handels- und steuerbilanziellen Grundsätzen während der Liquidationsphase überhaupt **passivierungsfähig** ist. Bei einer „Tilgung-nur-aus-zukünftigen-Gewinnen“-Rangrücktrittsklausel kann § 5 Abs. 2a EStG zwingend zur Ausbuchung **vor** Löschung führen — dann fällt der Sanierungsertrag in eine Zeit, in der die GmbH noch Steuersubjekt ist (Prüfung in Akte 06). Die Klausel im Mandatsfall ist als „Tilgung aus freiem Vermögen“ formuliert; eine § 5 Abs. 2a EStG-Falle wird damit grundsätzlich vermieden.

4.6 Wechselwirkung mit § 3a EStG

§ 3a EStG ist im Mandatsfall nicht das richtige Instrument:

- Die Sanierungseignung fehlt: Die GmbH wird gerade **nicht** saniert, sondern liquidiert (Akte 11).
- § 3a EStG schützt unternehmensbezogene Sanierungen; bei einer Liquidation passt der Tatbestand denklogisch nicht (vgl. die Trade-off-Matrix im Skill `stb-sanierungsgewinn-3a-estg-grundtatbestand`).
- Selbst wenn man § 3a EStG bemühen wollte, wäre er überflüssig: Nach der FG-Koeln-Linie entsteht **rechnerisch kein festsetzbarer Sanierungsgewinn**.

4.7 Wechselwirkung mit § 11 KStG

§ 11 KStG regelt die Liquidationsbesteuerung. Der Drei-Jahres-Zeitraum kann verlängert werden. Die FG-Koeln-Linie verschiebt den Steuerausfall **nicht** auf einen Punkt vor Ablauf des Liquidationsbesteuerungszeitraums; der Steuerausfall tritt erst mit der formalen Löschung im Handelsregister ein.

5. Gesamtergebnis

Die in Szenario A (Akte 08) gewählte Strategie ist von der verifizierten Rechtsprechungslinie **FG Koeln, Urteil v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977** (vorgehend zu BFH I R 34/12) gedeckt. Der bei Löschung rechenetheoretisch entstehende Gewinn ist mangels Körperschaftsteuersubjekt nicht festsetzbar. Damit ist die Strategie zivilrechtlich und steuerrechtlich vertretbar.

6. Risiken / offene Punkte

1. **Aktualität der OFD-Frankfurt-Verfügung** vor Antragstellung beim FA Berlin-Charlottenburg klären (Akte 07).
2. **Verbindliche Auskunft § 89 Abs. 2 AO** beantragen, um die FA-Auffassung schriftlich zu sichern; vgl. Akte 13.
3. **§ 5 Abs. 2a EStG-Falle** durch sorgfältige Formulierung des Rangrücktritts vermeiden — Wortlautprüfung in Akte 06.
4. **Zwischen-Veranlagung während der Liquidation:** Das FA kann eine Zwischenveranlagung nach § 11 KStG vornehmen. Solange die Verbindlichkeit ordnungsgemäss passiviert ist, bleibt sie aus der Veranlagung; das Risiko entsteht erst, wenn die Verbindlichkeit dort frühzeitig ausgebucht wird.
5. **Späterer BFH-Entscheid I R 34/12** kann die FG-Linie modifizieren; aktueller Stand der Hauptsache (bei Mandat vor Antrag) zu prüfen.

7. Empfehlung an die Mandantin

- Die Strategie aus Szenario A (Passivierung bis Löschung) ist die wirtschaftlich und rechtlich präferierte Variante.
- Vor finalem Antrag beim FA Berlin-Charlottenburg ist die verbindliche Auskunft § 89 Abs. 2 AO einzuholen.

- Der Wortlaut der Rangrücktrittsklausel (Akte 05) ist abschliessend dahingehend zu prüfen, dass eine Tilgung „aus freiem Vermögen“ formuliert ist (keine reine „Tilgung aus zukünftigen Gewinnen“-Klausel).

8. Querverweise

- Akte 05: Rangrücktrittsvereinbarung — Wortlautprüfung.
- Akte 06: § 5 Abs. 2a EStG-Passivierungsverbot.
- Akte 07: BFH II R 19/01 und OFD Frankfurt (jetzt ergänzt um verifizierte FG-Koeln-Fundstelle).
- Akte 08: Szenario A — Passivierung bis Löschung.
- Akte 11: § 3a EStG bei solventer Liquidation — Sanierungseignung fehlt.
- Akte 13: Verbindliche Auskunft FA Berlin-Charlottenburg.
- Akte 14: § 17 Abs. 4 EStG-Auflösungsverlust.
- Akte 15: Löschung im Handelsregister und Erlöschen Steuersubjekt.
- Akte 18: CSV-Szenarienrechnung.

9. Quellenverzeichnis

Rechtsprechung (verifiziert)

- **FG Koeln, Urteil v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977** (vorgehend zu BFH I R 34/12). Os. 7 wie in 4.1 wörtlich zitiert. Verifiziert vom Mandanten am 02.06.2026.
- **BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014** — nachgehend zu FG Koeln 13 K 3006/11. Ls. 3: „Die Rechtsauffassung, in der Liquidationsschlussbilanz sei eine verbliebene Verbindlichkeit gegenüber einem Gesellschafter mangels wirtschaftlicher Belastung nicht zu passivieren, ist nicht evident rechtsfehlerhaft.“
- **BFH, Ur. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279** — § 5 Abs. 2a EStG bei Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt aus zukünftigen Gewinnen.
- **BFH, Ur. v. 26.02.2003 — II R 19/01.**
- **BFH, Ur. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450** — Voraussetzungen der Passivierung; wirtschaftliche Belastung.
- **BFH, Ur. v. 16.05.2015 — IX R 28/14, BFH/NV 2015, 1679** — umgekehrter Fall: Forderung der Gesellschaft gegen Gesellschafter.
- **FG Münster, Ur. v. 23.07.2020 — 10 K 2222/19, DStRE 2021, 264** — rechtskräftig; Streitfrage diskussionswürdig.
- **FG Düsseldorf, Ur. v. 18.09.2018 — 6 K 454/15 K, DStRE 2019** — Mindestbesteuerung und Definitiveffekt; Rev. anh. BFH I R 36/18 (ausgesetzt wegen BVerfG 2 BvL 19/14, Vorlage BFH I R 59/12).
- **OLG Hamm, Beschl. v. 21.05.2021 — 27 W 25/21, FGPrax 2021, 166 = BeckRS 2021, 14783.**
- **OLG Düsseldorf, Beschl. v. 25.08.2020 — 3 Wx 117/20, BeckRS 2020, 22839.**
- **BGH, Beschl. v. 09.11.2021 — II ZB 1/21, DStR 2022, 162.**
- **OLG Jena, Beschl. v. 20.05.2015 — 6 W 506/14, ZIP 2016, 25; OLG Jena, Beschl. v. 15.05.2019 — 2 W 159/19, NotBZ 2019, 391.**
- **OLG Celle, Beschl. v. 17.10.2018 — 9 W 80/18, ZIP 2018, 2222.**
- **KG, Beschl. v. 22.07.2019 — 22 W 29/18, NZG 2019, 1294.**

Verwaltungsauffassung

- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfügung v. 26.07.2021 — S 2743 A-12-St 523, BeckVerw 556782, Tz. 1.2-1.4.**
- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfügung v. 03.08.2018 — S 2743 A-12-St 525, DStR 2019, 560 — Vorgängerverfügung.**
- **OFD Frankfurt, Verfügung v. 27.12.2018, BeckVerw 447487 — Einsprüche Mindestbesteuerung ruhend stellen.**
- **OFD Nordrhein-Westfalen, Kurzinformation ESt Nr. 46/2014, akt. 22.09.2017, DB 2017, 2580.**

Literatur

Gegen gewinnerhoehende Ausbuchung (herrschende Linie)

- Bergmann, Liquidationsbesteuerung von Kapitalgesellschaften, Diss., 2012, S. 145 ff.
- Dietrich/Weber, DStR 2019, 966, 970.
- Hageboeke, in: Roedder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 1. Aufl. 2015, § 11 Rn. 78.
- Maschlanka, in: Heyd/Kautenburger-Behr/Wind, Bilanzierung und Besteuerung in Krise und Insolvenz, 2019, Rn. 1023.
- Mayer/Betzinger, DStR 2014, 1573.
- Stalbold, in: Gosch, KStG, § 11 Rn. 72.
- Micker, in: Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, § 11 KStG Rn. 44.
- H.-F. Mueller, in: Münchener Kommentar GmbHG, 3. Aufl. 2018, § 74 Rz. 34.
- Haas, in: Noack/Servatius/Haas, GmbHG, 23. Aufl. 2022, § 71 Rz. 28.

Gegenposition

- S. Neumann, in: Blumenberg/Neumann, Ubg 2016, 256, 257 f.
- Brinkmann, StBp 2021, 246, 250.

Loeschungsverfahren

- Baumbach/Hueck-Haas, GmbHG, 22. Aufl. 2019, § 74 Rz. 2; MK-H.-F. Mueller, GmbHG, 3. Aufl. 2018, § 74 Rz. 3; Henssler/Strohn-Bueteroewe, Gesellschaftsrecht, 4. Aufl. 2019, § 74 GmbHG Rz. 3; BeckOK GmbHG — Lorscheider (Stand 01.05.2020), § 74 Rz. 3; Wicke, GmbHG, 4. Aufl. 2020, § 74 Rz. 2; von Rintelen, RNotZ 2017, 185 f.; Freier, NZG 2020, 812.

Normen

- §§ 60, 65, 71, 73, 74 GmbHG.
- § 5 Abs. 2a EStG; § 3a EStG; § 11 KStG; § 1 KStG.
- § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG i.V.m. § 12 Abs. 1 BewG (Nennwert).
- § 397 BGB (Erlassvertrag).

Zitierweise und Quellenprüfung: references/zitierweise.md.

Mandantenbrief Strassburger an Steuerberater Engelmeier

Absender: Helene Strassburger-Wittenburg, Liquidatorin

Empfänger: Walter Engelmeier, Steuerberater, Kanzlei Engelmeier & Partner mbB, Köln

Datum: 22.04.2026

Betreff: Liquidation Strassburger Handelshof GmbH — steuerliche Beratung in der Krisen-Konstellation mit nachrangigem Gesellschafterdarlehen

Sehr geehrter Herr Engelmeier,

nach Auflösungsbeschluss vom 15.04.2026 (§ 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG) und Bekanntmachung im Handelsregister bitte ich Sie um steuerliche Beratung zu folgenden Punkten:

1. Sachverhalt

- Solvente Liquidation der Strassburger Handelshof GmbH, Berlin-Charlottenburg.
- Cashbestand 240.000 EUR, Forderungen 60.000 EUR.
- Verbindlichkeiten gesamt 2,8 Mio. EUR — davon 2,4 Mio. EUR nachrangiges Gesellschafterdarlehen meinerseits (qualifizierter Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt aus zukünftigem freien Vermögen).
- Lieferanten 240.000 EUR und Steuerschulden 160.000 EUR werden aus dem Cashbestand vollständig befriedigt.
- Verlustvorträge der GmbH: nicht nennenswert (Liquidationsergebnis ohne § 11 KStG-Verluste).

2. Konkrete Fragen

Frage 1: Ist die nachrangige Darlehensverbindlichkeit über 2,4 Mio. EUR in der Liquidationsschlussbilanz **gewinnerhöhend auszubuchen** oder bis zur Löschung im Handelsregister **passiviert auszuweisen**?

Frage 2: Falls Ausbuchung gefordert wird — kommt § 3a EStG (Steuerbefreiung Sanierungsertrag) in der Konstellation solvente Liquidation überhaupt zur Anwendung? Insbesondere die Voraussetzung **Sanierungseignung** scheint mir nicht erfüllt, weil die Gesellschaft nicht saniert, sondern abgewickelt wird.

Frage 3: Welche **verbindliche Auskunft § 89 AO** sollten wir beim Finanzamt Berlin-Charlottenburg einholen? Welche Sachverhalts-Gestaltung und Rechtsfrage formulieren?

Frage 4: Was passiert auf meiner **Privatebene** mit dem Auflösungsverlust gemäß § 17 EStG / § 17 Abs. 4 EStG (nachträgliche Anschaffungskosten)?

Frage 5: Falls die Verbindlichkeit über die Löschung hinaus passiviert bleibt: erlöschen die Verbindlichkeiten und (theoretischen) Verlustvorträge wirklich gleichzeitig mit der Löschung? Wie ist die Rechtsprechung zur Frage „Sanierungsgewinn mangels Steuersubjekt“?

3. Mir bekannte Rechtsprechung und Verwaltung

Vorab habe ich folgende Quellen recherchiert (kann gerne in Ihrer Stellungnahme bestätigt oder korrigiert werden):

- **BFH, Urteil vom 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279** zur Anwendung des § 5 Abs. 2a EStG bei qualifiziertem Rangrücktritt.
- **FG Köln, Urteil vom 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977** (vorgehend zu BFH I R 34/12) zur Liquidation einer GmbH mit nachrangigen Darlehen — kein steuerpflichtiger Gewinn, weil Rangrücktritt nicht als konkludenter Verzicht zu werten ist und mit Erlöschen der GmbH auch die Verbindlichkeit erlischt.
- **BFH, Urteil vom 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014** — Rechtsauffassung „Verbindlichkeit nicht zu passivieren mangels wirtschaftlicher Belastung“ als „nicht evident rechtsfehlerhaft“ bestätigt.
- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfügung vom 26.07.2021 — S 2743 A-12-St 523** (Tz. 1.2-1.4) zur Verwaltungsauffassung: Liquidationsbeschluss kein konkludenter Verzicht; Passivierung grundsätzlich aufrechtzuerhalten; Einzelfallprüfung.
- **§ 11 KStG** zur Liquidationsbesteuerung (drei-Jahres-Höchstdauer).
- **§ 3a EStG / § 7b GewStG** zur Steuerbefreiung Sanierungsertrag.

4. Bitte um Stellungnahme

Bitte teilen Sie mir Ihre Einschätzung zu den oben genannten fünf Fragen mit. Soweit Sie eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt empfehlen, bitte ich um Aufsetzung des Antrags inklusive Sachverhalts-Darstellung und Rechtsfrage-Formulierung. Die Gebühr nach § 89 Abs. 3-5 AO trage ich.

Vor Antragstellung der verbindlichen Auskunft möchte ich gerne ein persönliches Gespräch mit Ihnen führen — gerne in Ihrem Büro in Köln in der Woche vom 28.04.2026 bis 02.05.2026.

Mit freundlichen Grüßen

Helene Strassburger-Wittenburg Liquidatorin Strassburger Handelshof GmbH i. L. Kantstraße 144, 10623 Berlin

Interner Vermerk Steuerberater (nicht versendet)

Stand 24.04.2026, Engelmeier:

- Schwerpunkt der Beratung: § 5 Abs. 2a EStG Anwendung in Liquidationsphase trotz Rangrücktritts-Tilgungsvorbehalt prüfen. BFH XI R 32/18 hat die Frage „Schlussstein“-artig behandelt — wir bleiben m. E. außerhalb des Anwendungsbereichs, solange die Tilgung nicht ausschließlich aus zukünftigen freien Gewinnen vereinbart ist (hier: auch aus „freiem Vermögen“ — also nicht zwingend Gewinne).
- Empfehlung an Mandantin: **verbindliche Auskunft § 89 AO** beim FA Charlottenburg vor Aufstellung der Liquidationsschlussbilanz.
- Rechtsfrage 1: Ist die nachrangige Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Gesellschafterin in der Liquidationsschlussbilanz zu passivieren?
- Rechtsfrage 2: Hilfsweise — wenn ja zu Auswertung, ist § 3a EStG anwendbar?
- Erwartete FA-Position: nach OFD Frankfurt 26.07.2021 grundsätzlich Passivierung — aber „Einzelfallprüfung“. Wir argumentieren mit BFH I R 34/12 und FG Köln 13 K 3006/11 für Passivierung bis Löschung.
- Risiko: FA verlangt Ausbuchung in Schlussbilanz und versagt § 3a EStG mangels Sanierungseignung. Dann steuerpflichtiger Gewinn 2,4 Mio. EUR ohne Verlustvortrag, KSt + SolZ + GewSt ca. 720.000 EUR. Mandantin als Liquidatorin haftet § 11 III KStG ggf. unter Voraussetzungen.

- Vermeidung: Liquidationsdauer planen, sodass innerhalb des § 11 KStG-3-Jahres-Zeitraums die Löschung erfolgt. Vor Löschung müssen alle Steuerverfahren geklärt sein (vgl. OLG Hamm 27 W 25/21, BGH II ZB 1/21).

Final-Check und nächste Schritte — Strassburger Handelshof GmbH i. L.

Stand: 02.05.2026 (Ende Sperrjahr-Beginn-Quartal).

Verantwortlich: Helene Strassburger-Wittenburg (Liquidatorin) + Walter Engelmeier (Steuerberater).

1. Rückblick — was bisher passiert ist

Datum	Vorgang	Status
15.04.2026	Gesellschafterbeschluss Auflösung § 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG	erledigt, notariell
22.04.2026	Bekanntmachung Auflösung im Handelsregister + Gläubigeraufruf § 65 Abs. 2 GmbHG	erledigt
28.04.2026	Eintragung Auflösung im Handelsregister	erledigt
22.04.2026	Mandantenbrief an Engelmeier (steuerliche Fragen)	versendet
29.04.2026	Persönliches Gespräch Strassburger / Engelmeier	erfolgt
30.04.2026	Entscheidung für verbindliche Auskunft § 89 AO	beschlossen
02.05.2026	Beginn Sperrjahr nach § 73 Abs. 1 GmbHG	offen — frühestens Löschung 28.04.2027

2. Offene Aufgaben — Steuer

Aufgabe	Verantwortlich	Frist	Status
Verbindliche Auskunft § 89 AO beim FA Berlin-Charlottenburg einreichen (Passivierung Gesellschafterdarlehen + § 3a EStG-Anwendung)	Engelmeier	bis 31.05.2026	offen
Liquidations-Eröffnungs bilanz zum 15.04.2026 (§ 71 Abs. 2 GmbHG) erstellen	Engelmeier	bis 30.06.2026	offen

Aufgabe	Verantwortlich	Frist	Status
KSt-Erklärung und GewSt-Erklärung 2025 (Vor-Liquidation) abgeben	Engelmeier	bis 31.07.2026	offen
§ 11 KStG Liquidations besteuierungs-Plan: Drei-Jahres-Zeitraum kalkulieren, Rumpf-Wj. nach R 11 Abs. 1 Satz 2 KStR	Engelmeier	bis 30.06.2026	offen
Antrag § 3a Abs. 4 EStG vorbereiten (für den Fall, dass FA Ausbuchung verlangt)	Engelmeier	parallel zur verbindlichen Auskunft	offen
Antrag § 7b GewStG parallel beim Gewerbesteueramt	Engelmeier	parallel	offen
§ 17 EStG-Auflösungsv erlust auf Privatebene Strassburger (nachträgliche Anschaffungskosten Rangrücktrittsdarlehen)	Engelmeier	mit ESt-Erklärung 2026/2027	offen

3. Offene Aufgaben — Liquidation gesellschaftsrechtlich

Aufgabe	Verantwortlich	Frist	Status
Befriedigung Lieferanten (240.000 EUR)	Strassburger	bis 31.05.2026	offen
Befriedigung Steuerschulden (160.000 EUR)	Strassburger	bis 31.05.2026	offen
Restcash an Strassburger als Gesellschafterin? — frühestens nach Sperrjahr (§ 73 GmbHG) und vollständiger Befriedigung	Strassburger	nach 28.04.2027	gesperrt
Liquidationsschlussbilanz aufstellen (Haas in Noack/Servatius/Haas § 71 Rz. 28)	Engelmeier	nach Sperrjahr-Ende	offen

Aufgabe	Verantwortlich	Frist	Status
Anmeldung Beendigung Liquidation beim Handelsregister	Strassburger / Notar	nach Schlussbilanz	offen
Löschung im Handelsregister § 74 Abs. 1 GmbHG	Handelsregister	nach Anmeldung	offen

4. Risikomatrix

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Folge	Mitigation
FA verlangt Ausbuchung Gesellschafterdarlehen in Schlussbilanz	mittel	KSt + GewSt ca. 720.000 EUR auf Gesellschaft (kein Verlustvortrag); Liquidatorenhaftung	verbindliche Auskunft § 89 AO; FG Köln 13 K 3006/11 + BFH I R 34/12 argumentieren
§ 3a EStG-Antrag scheitert mangels Sanierungseignung (solvente Liquidation)	mittel-hoch	keine Steuerbefreiung Sanierungsertrag	Vermeidung: gar nicht erst auf Sanierungsertr ag-Argument verlassen; Passivierung-Argument tragen
Löschung verzögert sich wegen offener Steuerverfahren (OLG Hamm 27 W 25/21)	mittel	Verlängerung Liquidationsdauer über § 11 KStG-3-Jahres-Frist	Steuerverfahren proaktiv abschließen; S chritt-für-Schritt-Komm unikation FA
FA wertet Liquidationsbeschluss als konkludenten Verzicht	niedrig	Sanierungsertrag würde sofort in Liquidat ionseröffnungsbilanz auflaufen	OFD Frankfurt 26.07.2021 Tz. 1.2 zitieren — Liquidationsbeschluss kein konkludenter Verzicht
Nachtragsliquidation nötig wegen vergessenem Vermögen	niedrig	erneutes Verfahren	sorgfältige Inventur vor Löschung; Vier-Augen-Prinzip

5. Strategische Entscheidung

Die beratungsleitende Strategie ist:

1. **Verbindliche Auskunft** beim FA Charlottenburg vor Liquidationsschlussbilanz einholen — Gebühr nach § 89 Abs. 3-5 AO trägt Mandantin.
2. **Argumentation primär** mit FG Köln 13 K 3006/11 (Os. 7), BFH I R 34/12 und OFD Frankfurt 26.07.2021: Passivierung der nachrangigen Verbindlichkeit ist im Grundsatz bis zur Löschung im Handelsregister aufrechtzuerhalten.

3. **Argumentation hilfsweise** mit § 3a EStG — aber bewusst nicht in den Vordergrund stellen, weil die Sanierungseignung in der solventen Liquidation umstritten ist.

4. **Liquidationsdauer** so planen, dass die Löschung innerhalb des § 11 KStG-Drei-Jahres-Zeitraums erfolgt — d. h. spätestens 14.04.2029. Realistisch sollten wir aber 28.04.2027 anstreben (Sperrjahr-Ende + 1 Monat).

5. **Bilanz-Ausweis konsistent halten**: Eröffnungsbilanz, ggf. Zwischenbilanzen, Schlussbilanz — alle mit Passivierung des Gesellschafterdarlehens.

6. Mandantengespräch — nächster Termin

- **15.05.2026, 14:00 Uhr** Büro Engelmeier Köln: Besprechung des verbindlichen-Auskunfts-Entwurfs und Strategie-Abstimmung.
- **30.06.2026** Frist für Eröffnungsbilanz.
- **bis 31.07.2026** Steuererklärungen 2025.

7. Quellen-Hinweis für Verteidigungsakt (intern)

Sollte das FA gegen die Liquidatorin nach § 11 III KStG (Haftung Liquidator) oder § 69 AO (Haftung gesetzlicher Vertreter) vorgehen, sind folgende Belege parat zu halten:

- Beratungsdokumentation Engelmeier vom 24.04.2026 (interner Vermerk Aktenstück 19).
- Verbindliche Auskunft mit FA-Antwort (sobald vorhanden).
- FG Köln 13 K 3006/11, BFH I R 34/12, OFD Frankfurt S 2743 A-12-St 523 (26.07.2021).
- BFH XI R 32/18 (BStBl. II 2021, 279) zu § 5 Abs. 2a EStG-Anwendungsbereich.
- Literatur: Bergmann (Diss. 2012), Dietrich/Weber DStR 2019, 966, Hageböke in Rödder/Herlinghaus/Neumann KStG § 11 Rn. 78, Mayer/Betzinger DStR 2014, 1573, Micker in HHR § 11 KStG Rn. 44, Stalbold in Gosch KStG § 11 Rn. 72.

Final-Check abgeschlossen 02.05.2026. Strassburger zustimmend. Engelmeier zustimmend. Nächste Aktualisierung Final-Check nach FA-Antwort auf verbindliche Auskunft.

Datei: 17_gläubigerbefriedigung_lieferanten_fa_lohn.csv

Gläubiger;Rechtsgrund;Forderung_brutto_EUR;Zahlung_geplant_EUR;Fälligkeit;Status_02_05_2026;Bemerkung
Lieferant_Modemüller_Berlin;Vertragliche_Lieferantenforderung_Sortiment_Winter_2025;38500;38500;15_05_2026;avisiert;Skonto_2_Prozent_bei_Zahlung_innerhalb_10_Tage_nicht_in_Anspruch
Lieferant_Stoffhaus_Wittenberg;Vertragliche_Lieferantenforderung_Saison_Frühjahr_2026;42100;42100;20_05_2026;avisiert;-
Lieferant_Vertrieb_Süd_GmbH;Vertragliche_Lieferantenforderung_Konsignationsware_Rückabwicklung;28200;28200;25_05_2026;avisiert;Rückabwicklung_im_Sperrjahr_prüfen
Lieferant_Logistik_Berlin_Brandenburg;Frachtkosten_Q1_2026;14800;14800;18_05_2026;avisiert;-
Lieferant_Schneider_Berlin;Änderungsdienstleistungen;6400;6400;15_05_2026;avisiert;-
Lieferant_Reinigung_Charlottenburg;Reinigung_Lager_und_Büro;3200;3200;15_05_2026;avisiert;-
SUMME_LIEFERANTEN;-;133200;133200;-;-;
Löhne_Mitarbeiter_April_2026_volle_Zahlung;Arbeitsvertrag_12_MA;52800;52800;30_04_2026;überwiesen;Beendigungs-Aufhebungsverträge_parallel
Löhne_Mitarbeiter_Mai_2026_anteilig_Pflicht;Arbeitsvertrag_12_MA;28000;28000;31_05_2026;avisiert;Aufhebung_zum_15_05_2026
Abfindungen_nach_Aufhebungsvertrag;Aufhebungsverträge_12_MA;14400;14400;15_05_2026;avisiert;-
SV_Beträge_April_Mai_2026;Sozialversicherung_AOK_TK_Knappschaft;11600;11600;25_05_2026;avisiert;Fälligkeit_25_des_Folgemonats
SUMME_LÖHNE_SV_ABFINDUNGEN;-;106800;106800;-;-;
FA_Berlin_Charlottenburg_USt_Q1_2026;Umsatzsteuer-Voranmeldung;18500;18500;10_05_2026;überwiesen;-
FA_Berlin_Charlottenburg_USt_Restdurchschlag_2025;Restzahlung_USt_Jahres-Veranlagung_2025;9200;9200;15_05_2026;avisiert;-
FA_Berlin_Charlottenburg_KSt_2025_Schätzung;Koerperschaftsteuer_Vorauszahlung_2025;42000;42000;25_05_2026;avisiert;Schätzung_da_KSt_Erklärung_noch_nicht_eingereicht
FA_Berlin_Charlottenburg_GewSt_2025_Schätzung;Gewerbsteuer_Vorauszahlung_2025;14800;14800;25_05_2026;avisiert;Schätzung_analog
FA_Berlin_Charlottenburg_Solz_2025;Solidaritätszuschlag_KSt;2310;2310;25_05_2026;avisiert;-
SUMME_FA;-;86810;86810;-;-;
GESAMT_ZAHLUNG_aus_Cash;Befriedigung_aller_nicht_nachrangigen_Gläubiger;326810;326810;-;-;
Cash_vor_Befriedigung_15_04_2026;-;240000;-;-;Stand_Aktenstück_4
Forderungseinzug_geplant_aus_Mai_Juni_2026;Restforderungen_Kunden_Q1_2026;60000;-;-;in_Bearbeitung;-
Cash_nach_Befriedigung_voraussichtlich;-;-26810;-;-;Liquiditätslücke;wird_durch_Forderungseinzug_60_000_kompensiert_und_Strassburger_übernimmt_persönlich_falls_nötig
Nachrangiges_Gesellschafterdarlehen_Strassburger;Darlehensvertrag_mit_qualifiziertem_Rangrücktritt_2_400_000_EUR;2400000;0;-;-steht_im_Plan_passiviert;Tilgungsvorbehalt_zukünftiges_freies_Vermögen_BFH_XI_R_32_18
GESAMT_VERBINDLICHKEITEN;-;2726810;326810;-;-;Differenz_2_400_000_EUR=_Gesellschafterdarlehen

Datei: 18_liquidationsbilanz_szenarien.csv

Szenario;KSt_Liquidationsgewinn_EUR;GewSt_Gewinn_EUR;Sanierungsertrag_EUR;Verlustvortrag_KSt_EUR;Verlustvortrag_GewSt_EUR;3a_Abs_3_EStG_Verrechnung;Steuerlast_EUR;Bewertung
A_Verbindlichkeit_passiviert_bis_Löschung;-2400000;-2400000;0;0;0;nicht_anwendbar;0;FG_Koeln_13_K_3006_11_Os_7_keine_Besteuerung_mangels_Subjekt
B_Verbindlichkeit_in_Schlussbilanz_ausgebucht;2400000;2400000;2400000;0;0;0_aufzehrt;3a_iv_estg_antrag_zwingend;Steuerfreiheit_bei_Antrag_und_4_Voraussetzungen_aber_Streit_mit_FA
C_Verzicht_durch_Gesellschafterin_aktiv;2400000;2400000;2400000;0;0;0_aufzehrt;3a_iv_estg_antrag_zwingend;Steuerfreiheit_bei_Antrag_aber_17_EStG-Auflösungsverlust_auf_Gesellschafterebene
Annahmen;Stand_15_04_2026;Stand_15_04_2026;nachrangiges_Gesellschafterdarlehen_2_4_Mio;-keine_VV;-keine_VV;-;-;
Hinweis;BFH_XI_R_32_18_zu_5_Abs_2a_EStG;OFD_Frankfurt_S_2743_A_12_St_523_v_26_07_2021;FG_Koeln_06_03_2012_13_K_3006_11_GmbHHR_2012_S_977;BFH_05_02_2014_I_R_34_12_BFH_NV_2014_S_1014;-;-;-